כנ"ל

נספח לטופס הסכם שחקנים

שנערך ונחתם ביום 1 לחודש ספטמבר, 2025 בירושלים

- ב י ן -

מועדון הכדורגל א.ב. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
מרח' שמואל בייט 1, בית וגן, ירושלים
(להלן: "**הקבוצה**" או "**המועדון**")

- ל ב י ן -

רועי אלימלך ת.ז. 325104198
מרח' _____, _____
(להלן: "**השחקן**")

הואיל והקבוצה מפעילה קבוצת כדורגל בוגרת הפועלת במסגרת ההתאחדות לכדורגל בישראל (להלן: "**ההתאחדות**"), ואשר משתתפת בעונת 2025/26 במסגרת ליגת העל של ההתאחדות, והיא כפופה למסגרת הרשות לבקרת תקציבים של ההתאחדות (להלן: "**הרשות**");

והואיל והקבוצה מעוניינת שהשחקן ישחק במסגרת המועדון במשך 3 עונות המשחקים 2025/26, 2026/27 ו- 2027/28 והכל בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה להלן;

והואיל והשחקן מעוניין לשחק בקבוצה למשך התקופה הנ"ל ובתנאים להלן;

והואיל והצדדים חותמים או יחתמו במקביל על טופס הסכם השחקנים של ההתאחדות (להלן: "**טופס ההסכם**") אשר יוגש לאישור ההתאחדות;

והואיל והוראות נספח זה יבואו בנוסף לכל הוראות טופס ההסכם ובמקום ו/או בנוסף להוראות סעיפים 6 ו- 8 לטופס ההסכם, ונספח זה יצורף לטופס ההסכם, יוגש על ידי הקבוצה לאישור הרשות ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. **מבוא והתקשרות**

1.1. המבוא לנספח זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד ממנו.

1.2. כותרות סעיפי נספח זה ניתנו לשם הנוחות בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש פרשני.

1.3. מוסכם בזאת, כי הוראות סעיף 3 להלן, על כל סעיפי המשנה שבו, באות להוסיף ו/או להחליף את הוראות סעיף 6 לטופס ההסכם והוראות סעיפים 2 ואילך, על כל סעיפי המשנה שבהם, באות להוסיף ו/או להחליף את הוראות סעיף 8 לטופס ההסכם ו/או להוות תוספת ליתר הוראות טופס ההסכם.

1.4. טופס ההסכם ונספח זה נערכים בין הצדדים לתקופה קצובה בקשר לעונות המשחקים 2025/26, 2026/27 ו- 2027/28, היינו לתקופה שתחילתה בחתימת הסכם זה ועד ליום 31.5.2028 (להלן: "**תקופת ההסכם**").

1.5. תנאי מתלה להסכם זה הינו אישורו ברשות לבקרת תקציבים וכן רישום השחקן כשחקן המועדון ברישומי ההתאחדות.

2. **הצהרת השחקן**

השחקן מצהיר כי אין כל מניעה בדין, לרבות בתקנוני ההתאחדות, להתקשרותו כאמור בנספח זה ו/או בטופס ההסכם.

3. **התמורה**

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

(10)

בתמורה למילוי מלוא התחייבויותיו של השחקן בטופס ההסכם ובנספח זה, מתחייבת הקבוצה לשלם לשחקן את התשלומים הנקובים בסעיף זה להלן, במועדים ובאופן המפורטים להלן:

עונת 2025/26:

3.1. המשכורת הבסיסית הכוללת של השחקן במהלך עונת המשחקים 2025/26 תעמוד על סך של 623,250 ₪ (_שש מאות ועשרים ושלושה אלף ומאתיים וחמישים ש"ח__) ברוטו (שווה ערך לסכום של 360,000 ₪ נטו). סכום זה יחולק ל-9 משכורות חודשיות בנות _____69,250___₪ (_שישים ותשעה אלף ומאתיים וחמישים ש"ח_) ברוטו כל אחת (שווה ערך לסכום של 40,000 ₪ נטו לחודש).

עונת 2026/27

3.2. המשכורת הבסיסית הכוללת של השחקן במהלך עונת המשחקים 2026/27 תעמוד על סך של _692,500_____ ₪ (_שש מאות ותשעים ושניים אלף וחמש מאות ₪ _) ברוטו (שווה ערך לסכום של 400,000 ₪ נטו). סכום זה יחולק ל-10 משכורות חודשיות בנות __69,250_____₪ (_שישים ותשע אלף ומאתיים וחמישים_) ברוטו כל אחת (שווה ערך לסכום של 40,000 ₪ נטו לחודש).

עונת 2027/28

3.3. , המשכורת הבסיסית הכוללת של השחקן במהלך עונת המשחקים 2028/29 תעמוד על סך של _892,500_____ ₪ (שמונה מאות ותשעים ושניים אלף וחמש מאות ש"ח___) ברוטו (שווה ערך לסכום של 500,000 ₪ נטו). סכום זה יחולק ל-10 משכורות חודשיות בנות 89,250_____₪ (_שמונים ותשע אלף ומאתיים וחמישים ש"ח__) ברוטו כל אחת (שווה ערך לסכום של 50,000 ₪ נטו לחודש).

3.4. כל אחת מהמשכורות החודשיות המפורטות בס"ק 3.1-3.4 לעיל, תשולם לשחקן ביום ה-9 לחודש שבא אחרי החודש שבגינו נעשה התשלום. המשכורת הראשונה בעונת המשחקים 2025/26 תשולם בגין חודש ספטמבר 2025. המשכורת הראשונה בעונת המשחקים 2026/27 תשולם בגין חודש אוגוסט 2026. המשכורת הראשונה בעונת המשחקים 2027/28 תשולם בגין חודש אוגוסט 2027..

מענקים בגין נקודות

3.5. השחקן יהיה זכאי לקבל מענקים בגין כל נקודת ליגה בה תזכה הקבוצה במהלך תקופת ההסכם (ובתקופת האופציה ככל ותמומש),כדלקמן:

3.5.1. בגין כל נקודת ליגה בה תזכה הקבוצה במהלך עונת המשחקים 2025/26 יהיה זכאי השחקן למענק בסך של 3,640_____ ₪ (_שלושת אלפים ושש מאות וארבעים שקלים חדשים) ברוטו [מגלם ₪2,000 נטו] בגין עונת המשחקים 2025/26 והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

3.5.2. בגין כל נקודת ליגה בה תזכה הקבוצה במהלך עונת המשחקים 2026/27 יהיה זכאי השחקן למענק בסך של _4,570_____ ₪ (_ארבעת אלפים וחמש מאות ושבעים שקלים חדשים) [מגלם 2500 ₪ נטו] ברוטו בגין עונת המשחקים 2026/27 והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

3.5.3. , יהיה זכאי השחקן בגין כל נקודת ליגה בה תזכה הקבוצה במהלך עונת המשחקים 2027/28למענק בסך של 5,500_____ ₪ (_חמשת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים) [מגלם 3000 ₪ נטו] ברוטו בגין עונת המשחקים 2027/28 והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

3.6. מובהר ומוסכם כי בכל מקרה לא יהיה זכאי השחקן למענק בגין נקודות מעבר לצבירה של 50 (חמישים) נקודות ליגה בצבירה קבוצתית בעונה.

3.7. המענקים בגין נקודות הליגה כאמור לעיל, ישולמו לשחקן אם נכלל בהרכב הראשון של הקבוצה או שותף במשחק שבגינו משולמים המענקים כאמור או באם נכלל השחקן בטופס המשחק, המוגש לשופט לפני תחילתו (להלן: **"טופס המשחק"**). לגבי אותו משחק שבגינו משולמים המענקים ולא שותף במהלך המשחק, יקבל השחקן רק מחצית מהמענקים בגין נקודות ליגה בגין אותו משחק. באם לא נכלל השחקן בטופס המשחק למשחק שבגינו משולמים המענקים, לא יקבל השחקן כל מענק בגין אותו משחק.

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

3.8. היעדרותו של השחקן מאימוני ו/או משחקי הקבוצה מחמת אבל או פציעה, לא תפגע בזכותו של השחקן למלוא התמורה והמענקים להם הוא זכאי כמפורט בסעיף 3 זה. לעניין זה קובעים הצדדים, כי המענקים בגין נקודות הליגה ישולמו לשחקן בנסיבות המנויות בסעיף קטן זה, בלבד ופתח בהרכב הקבוצה או שותף בלפחות שלושה (3) משחקים מארבעת (4) משחקי הליגה האחרונים (ולמעט גביע הטוטו) קודם להיעדרותו. מוסכם בין הצדדים כי במניין המשחקים האחרונים כאמור לעיל, לא יכללו משחקים בהם נעדר השחקן עקב הרחקה בכרטיס אדום (למעט הרחקה בגין התנהגות בלתי ספורטיבית), צבירת כרטיסים צהובים או הרחקה בשל פסיקת ועדת משמעת של ההתאחדות.

3.9. היה ונעדר השחקן ממשחקי הקבוצה בשל פציעה ו/או מחלה ו/או אבל שארעה בטרם נפתחה עונת משחקים, לא יהיה זכאי לתשלום המענקים בגין נקודות הליגה, עד חזרתו לאימוני הקבוצה.

3.10. מוסכם בזאת כי לקבוצה ולצוות המקצועי שלה מסור שיקול הדעת הבלעדי באשר להכללתו של השחקן בהרכב הראשון ו/או בטופס המשחק ובהתאם לעיל תקבע זכאות השחקן למענקים וכי לשחקן לא תהא זכות כלשהי לקבול כנגד ו/או להתנגד להחלטת הקבוצה בנושא זה, ככל ושיקול הדעת הינו מקצועי גרידא.

<u>מענקים בגין הישגים</u>

3.11. השחקן יהיה זכאי למענקים, בגין הישגים כמפורט להלן, במהלך תקופת הסכם זה, כדלקמן:

3.11.1. בגין זכיה בגביע המדינה – סך השווה למשכורת ברוטו אחת (1) של השחקן.

3.11.2 בגין העפלה למפעל אירופאי יקבל השחקן מענק של משכורת אחת.

3.11.2. בגין זכייה באליפות המדינה – סך השווה לשתי (2) משכורות ברוטו של השחקן.

3.11.3 מובהר כי השחקן לא יקבל כפל מענקים

3.11.3 עבור כל שער או בישול או סחיטת פנדל (שהובקע שער והקבוצה ניצחה) במשחקי ליגה ובמפעל אירופאי בלבד (לא כולל גביע הטוטו וגביע המדינה)יקבל השחקן 1500 שקל נטו ,למען הסר ספק במידה והקבוצה הפסידה במשחק כל המענקים שצויינו אינם רלוונטים.

3.12. התשלומים כאמור ישולמו לשחקן עד ליום ה- 9 לחודש שבא אחרי החודש שבמהלכו השיגה הקבוצה הישג כאמור.

<u>הוראות נוספות</u>

3.13. השחקן מסכים ומאשר בחתימתו כי שכר הבסיס הקבוע בהסכם זה כולל רכיב תמורה בגין עבודה בימי חג ושעות נוספות, כמפורט בטופס נספח שחקנים אשר הסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

3.14. החליט השחקן על דעתו בלבד שלא לשחק ו/או לא להתאמן ו/או לא ליטול חלק בפעילות הקבוצה, תישלל ממנו כל זכות לקבל תשלום כלשהו מהתמורה המפורטת בסעיף 3 לעיל, על כל תת הסעיפים שלו. זאת, מבלי לפגוע בזכות הקבוצה להעמיד את השחקן לדין משמעתי.

3.15. מבלי לגרוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה, תשלום המשכורת החודשית ו/או כל תמורה אחרת על פי הסכם זה, מותנים בכך שהשחקן יחזיק בכל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים על פי דין לשם קבלת תמורה כאמור, ככל שרלוונטי. במקרה שבמועד מסוים לא יהיה בידי השחקן אישור כאמור – ישולם התשלום המאוחר במועד הסרת המסירה.

3.16. כל הסכומים האמורים בסעיף 3 לעיל הינם סכומי ברוטו והקבוצה מתחייבת לנכות ולשלם ביחס לכל תשלום ותשלום את מס ההכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכל תשלום חובה אחר שיחול, אם יחול, ולהעבירם לשלטונות במועד הקבוע לכך על פי כל דין ו/או כפי שייקבע על ידי השלטונות.

3.1. עוד מוסכם כי המשכורת הבסיסית של השחקן כוללת תשלום בגין עבודה בחגים/בימי מנוחה/שעות נוספות, ככל ורלוונטי.

4. **<u>בריאות; היעדרות</u>**

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

4.1. השחקן מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה, כי הינו בריא וכשיר למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.

4.2. במידה והשחקן יפצע ו/או יחלה כתוצאה ממשחק כדורגל, במסגרת הקבוצה ו/או במסגרת אימוניה ו/או במסגרת נבחרות ישראל ו/או במסגרת אימון נבחרות ישראל, הקבוצה מתחייבת לדאוג כי בתקופת ההסכם השחקן יקבל על חשבונה את הטיפול הרפואי והפיזיותראפי המקובל אצלם בגין כל פציעה כאמור.

5. **<u>משמעת</u>**

5.1. השחקן מצהיר ומאשר כי ידוע לו, שבכל הנוגע למילוי תפקידו בקבוצה הינו נתון לטיפול משמעתי כנהוג בקבוצה על פי תקנון המשמעת הפנימי של הקבוצה, תקנון המשמעת האחיד של ההתאחדות ו/או הקוד האתי של המועדון ו/או כל הסכם אליו תגיע הקבוצה עם ארגון שחקנים יציג לעניין זה, כפי שיהיו בתוקף במהלך תקופת ההסכם, וכן על פי הקבוע בתקנוני ההתאחדות ועל פי חוק הספורט, התשמ"ח - 1988 (להלן: "**חוק הספורט**"). תקנון המשמעת של הקבוצה, תקנון המשמעת האחיד של ההתאחדות ו/או הקוד האתי של המועדון הקיימים במעמד החתימה על נספח זה, פתוחים לעיונו של השחקן והוא רשאי לעיין בהם בכל עת, ואפשרות זו ניתנה לו גם בטרם חתימת נספח זה. כמו כן, יהיה פתוח לעיונו של השחקן כל שינוי בתקנון המשמעת ו/או בקוד האתי של המועדון, שיחול בהם, אם יחול, במהלך תקופת ההסכם.

5.2. בנוסף להתחייבויות השחקן בסעיף 3 לטופס ההסכם, מתחייב השחקן כדלקמן:

5.2.1. להישמע להוראות הצוות המקצועי, צוות ההנהלה והצוות הרפואי של המועדון.

5.2.2. לשמור על אורח חיים ספורטיבי בהתאם להוראות שימסור מי מחברי הצוות המקצועי של הקבוצה לשחקן ולקבוצה מעת לעת.

5.2.3. לשהות בביתו בערב שלפני משחק רשמי של הקבוצה לא יאוחר מהשעה 23:00.

5.2.4. לשמור על הרגלי תזונה, כפי שימסרו על ידי הצוות המקצועי.

5.2.5. לשמור על אורח חיים ספורטיבי לפני משחק רשמי, להכשיר את עצמו ולהופיע בשעה שנקבעה לפגישת שחקנים לפני משחק רשמי אף אם ידוע לו שאינו נכלל במסגרת סגל השחקנים אשר נרשם בטופס המשחק.

5.2.6. לטפל בעצמו לאחר פציעה בהתאם להוראות רופא הקבוצה והפיזיותרפיסט, ו/או הוראות כל גורם רפואי אחר שהקבוצה והשחקן יחליטו עליו.

5.2.7. לא לקבל כל טיפול רפואי שלא במסגרת הקבוצה, ללא אישור מראש של רופא הקבוצה ו/או פיזיותרפיסט הקבוצה ו/או כל גורם רפואי אחר שהשחקן והקבוצה יחליטו עליו.

5.2.8. השחקן לא ייטול כל תרופה ללא אישור מראש של הצוות הרפואי של הקבוצה.

5.2.9. לא להעביר ביקורת בעת ראיון או תגובה לאמצעי התקשורת בנוגע לתפקוד הקבוצה, הצוות המקצועי, צוות ההנהלה והשחקנים.

5.2.10. ראיונות יזומים באמצעי התקשורת יתואמו מראש עם דובר הקבוצה או עם המנהל המקצועי, ובמידה ודובר הקבוצה יחליט, כי עליו להיות נוכח בעת הראיון, לא יתראיין השחקן לאמצעי התקשורת ללא נוכחות דובר הקבוצה. כמו כן תהא הקבוצה רשאית למנוע לחלוטין מתן ראיונות לכלי התקשורת. האמור בסעיף קטן זה לא יחול בכל הקשור לראיונות ספונטניים ותגובות לאחר משחקים ו/או אימוני הקבוצה.

5.2.11. להופיע לכל אימון, משחק וכל פעילות אחרת מכל מין וסוג שהוא של הקבוצה לרבות פעילות לקידום מכירות של הקבוצה ו/או מאמצי הקבוצה ו/או נותני החסות לקבוצה, והכל כפי שתורה לו הקבוצה ובתנאי שהפעילות תתואם עימו מראש.

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

5.2.12. לנסוע ולחזור בצוותא עם כל שחקני הקבוצה באוטובוס למשחקים של הקבוצה וכן לכל פעילות חברתית אחרת של הקבוצה. השחקנים ימתינו לאוטובוס של הקבוצה היכן שיידרשו להמתין, וייסעו יחד עם כל הקבוצה באוטובוס של הקבוצה לכל מקום שיידרשו.

5.2.13. לחזור לכל מקום בו היה במסגרת הקבוצה עם האוטובוס של הקבוצה.

5.2.14. ללבוש ולנעול לצרכי אימון ומשחק רק ציוד שקיבל מהקבוצה. הקבוצה תספק לשחקן את הציוד הדרוש לו, לפי דרישתו, לצרכי משחק ואימון.

5.2.15. **<u>איסור השתתפות בהימורים</u>**

5.2.15.1. השחקן מאשר ומצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור חמור מלהשתתף בכל פעילות הקשורה בהימורים על משחקי הקבוצה (חוקיים או אחרים) או הימורים בלתי חוקיים מסוג כלשהו. השחקן מאשר כי ידוע לו שהשתתפות או נטילת חלק כלשהו בהימורים בלתי חוקיים ככלל ובהימורים בספורט בפרט מהווים עבירה פלילית.

5.2.15.2. השחקן מאשר כי ידוע לו שהשתתפות בהימורים כאמור לעיל תהווה אף עבירת משמעת חמורה והקבוצה תהיה זכאית בכל עת, אם ייוודע לה על השתתפותו של השחקן בהימורים כאמור, או אם יהיה בפניה חשד מבוסס להשתתפות השחקן בהימורים כאמור, לנקוט נגד השחקן באמצעים משמעתיים ולהענישו בכל חומרת הדין.

5.2.16. **<u>איסור השימוש בסמים ובתכשירים ממריצים; איסור עישון</u>**

5.2.16.1. השחקן מאשר ומצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור חמור מלהשתמש בסמים ובתכשירים ממריצים אסורים. כמו כן מאשר השחקן כי ידוע לו שאף בתרופות ותכשירים הנחשבים, לגבי מי שאינו ספורטאי, למותרים, קיימים מרכיבים האסורים לנטילה לספורטאים בתכלית האיסור. לפיכך, מתחייב השחקן שלא ליטול בעצמו ולא לקבל מכל גורם שהוא תרופה או תכשיר או תוסף מזון כלשהו ולהשתמש בהם, אלא אם הביא מראש לידיעת רופא הקבוצה, או בהיעדרו מאמן הקבוצה, את סוג התכשיר, התרופה או תוסף המזון וקיבל את אישורם לשימוש בהם.

5.2.16.2. השחקן מאשר כי ידוע לו שהתנהגות בניגוד לאמור לעיל תהווה - בנוסף להיותה עבירה על הוראות תקנוני ההתאחדות - אף עבירת משמעת חמורה והקבוצה תהיה זכאית בכל עת, אם ייוודע לה על התנהגות של השחקן בניגוד לאמור לעיל, או אם יהיה בפניה חשד מבוסס להתנהגות של השחקן בניגוד לאמור לעיל, לנקוט נגד השחקן באמצעים משמעתיים ולהענישו בכל חומרת הדין.

5.2.16.3. השחקן מתחייב כי לא יעשן סיגריות, סמים וכו' במהלך תקופת ההסכם.

5.3. נוסף לעובדה שכל אחת מעבירות המשמעת כאמור מהווה עבירה פלילית ו/או עבירת משמעת, הרי שבכפוף להמצאת ראיות מהימנות לביצוע מי מהעבירות כאמור, יהווה הדבר אף הפרה יסודית של טופס ההסכם ונספח זה והקבוצה תהיה זכאית עקב כך לבטל את טופס ההסכם ונספח זה לאלתר. במקרה של ביטול כאמור תהא זכאית הקבוצה לפיצוי מוסכם מהשחקן, בגין סיומו המוקדם של ההסכם בנסיבות כאמור, בגובה השכר ברוטו אשר שולם לשחקן החל מתחילת תקופת ההסכם ועד מועד ביטולו כאמור.

5.4. מוסכם כי בכפוף לאמור בס"ק 5.15.2 לעיל, לקבוע בתקנון המשמעת הפנימי של הקבוצה, תקנון המשמעת האחיד של ההתאחדות ו/או בקוד האתי של המועדון ו/או בכל הסכם אליו תגיע הקבוצה, במישרין ו/או בעקיפין עם ארגון שחקנים יציג בעניין זה, לקבוצה לא

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

תהא כל זכות לקנוס ו/או להטיל עונש משמעתי על השחקן, מבלי שיועמד קודם לכן בפני ועדת משמעת של הקבוצה ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 5.5 להלן.

5.5. **העמדת השחקן בפני ועדת משמעת.**

5.5.1. הקבוצה תהא רשאית להעמיד את השחקן בפני ועדת משמעת כנהוג בקבוצה על פי תקנון המשמעת האחיד של ההתאחדות לכדורגל ו/או הקוד האתי של המועדון ו/או כל הסכם אליו תגיע הקבוצה עם ארגון שחקנים יציג לעניין זה, כפי שיהיו בתוקף במהלך תקופת ההסכם, וכן על פי הקבוע בתקנוני ההתאחדות ועל פי חוק הספורט, התשמ"ח - 1988 (להלן: "**חוק הספורט**").

5.5.2. תקנון המשמעת של הקבוצה ו/או הקוד האתי של המועדון הקיימים במעמד החתימה על נספח זה, פתוחים לעיונו של השחקן והוא רשאי לעיין בהם בכל עת, ואפשרות זו ניתנה לו גם בטרם חתימת נספח זה. כמו כן, יהיה פתוח לעיונו של השחקן כל שינוי בתקנון המשמעת ו/או בקוד האתי של המועדון, שיחול בהם, אם יחול, במהלך תקופת ההסכם.

6. **ביטוח**

מבלי לגרוע ביתר הוראות הסכם זה, וחרף האמור בהוראות סעיף 4ד(1) ו- 4ד(2) לטופס ההסכם, ידוע ומוסכם על השחקן כי לא חלה על המועדון חובת ביטוח בקשר לשחקן, בהתאם להוראות חוק הספורט התשמ"ח 1988, לרבות כמפורט בסעיף 7 א(1) לחוק האמור ואין לשחקן ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי הקבוצה ו/או כלפי מי מטעמה.

7. **ימי חופשה**

7.1. השחקן יהיה זכאי לימי חופשה בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית התשי"א-1951.

7.2. השחקן מצהיר ומסכים בזאת כי מלוא ימי החופשה בהתאם לחוק, יינתנו בתקופת הפגרות שבין עונות המשחקים, ופגרת החורף במהלך עונות המשחקים נשוא ההסכם.

8. **דמי הבראה**

השחקן מצהיר ומסכים כי ידוע לו שהמשכורת הבסיסית כאמור בסעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.**3 לעיל, תכלול גם תשלום בעבור דמי הבראה על פי צווי ההרחבה שיחולו על המשק מעת לעת.

9. **הסדרים למקרה של פציעות**

9.1. הוראות פרק זה יחולו לגבי מקרה של פציעת השחקן במהלך הפעילויות הספורטיביות של הקבוצה ובדרך אליהן ומהן, בתקופת ההסכם. לצורך הקביעה אם פציעה של השחקן אירעה בדרך אל הפעילות של הקבוצה כאמור לעיל, יקבעו המבחנים שנקבעו לעניין זה בפסיקה בהתייחס לסעיפים 80(1) ו- 81 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995.

9.2. התשלומים שישולמו על ידי הקבוצה לשחקן כמפורט בסעיף 3 לעיל, ישולמו בגין התקופה שנותרה עד לתום תקופת ההסכם.

9.3. במסגרת התשלומים שהקבוצה התחייבה לשלם כמפורט בסעיף 3 לעיל ילקחו בחשבון גם הסכומים שהשחקן יקבל במסגרת ביטוח החל עליו על פי כל דין, הווה אומר, שסכומים שהשחקן יקבל ישירות מהמבטח (למעט בגין נכות קבועה, אלא אם מדובר בסכום שמועבר לשחקן לפיצוי בגין השתכרותו במהלך תקופת ההסכם) ינוכו מהסכום שהקבוצה אמורה לשלם על פי סעיף 3 לעיל. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של השחקן לפיצויים מפוליסות ביטוח פרטיות וסכומים אלה לא יקוזזו מהסכומים להם זכאי השחקן מהקבוצה.

9.4. הסכומים שישולמו לשחקן מכוח הדין ומכוח הוראת סעיף 3 לעיל, בנסיבות כאמור, יהוו גם פיצוי מלא, סופי ומוסכם מהקבוצה בגין כל נזק שעשוי להיגרם לשחקן עקב פציעה בנסיבות האמורות בסעיף 9.1 לעיל והשחקן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תשלום אחר מהקבוצה.

9.5. השחקן מצהיר כי ידוע לו שיכול והקבוצה עורכת על חשבונה ביטוחים שונים הקשורים למצב כשירותו של השחקן והבאים, בין היתר, ליתן כיסוי ביטוחי לתשלומים לשחקן בעת

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

פציעה ו/או לשווי כרטיס השחקן כאשר בביטוחים אלה המוטב היא הקבוצה, וכי במקרה של פציעה הוא מתחייב לשתף פעולה עם הקבוצה ועם חברת הביטוח מיד עם דרישתם הראשונה וככל שיידרש (לרבות המצאת מסמכים, התייצבות לבדיקות וכו'). במידה והשחקן לא ישתף פעולה כאמור שלא מטעם סביר, אזי על אף האמור לעיל או בכל מקום אחר בטופס ההסכם ו/או נספח זה, השחקן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מהקבוצה או מי מטעמה במקרה של פציעה ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד הקבוצה או מי מטעמה בקשר לאי תשלום הפיצוי כאמור.

במסגרת שיתוף הפעולה יחתום השחקן במעמד חתימת נספח זה על כתב ויתור על סודיות רפואית (מצ"ב כנספח) אשר יופקד אצל הקבוצה. הקבוצה תהיה זכאית לעשות שימוש בכתב הויתור על סודיות רפואית וכן להעבירו לחברות הביטוח בכל מקרה של פגיעה או תביעה הקשורה במצבו הרפואי של השחקן.

9.6. הואיל והשחקן עשוי להיות זכאי לתשלומים מהמוסד לביטוח לאומי עקב פציעה כאמור לעיל, והואיל והקבוצה תשלם לשחקן תשלומים שוטפים גם בתקופה שבה היה פצוע ועקב כך לא שיחק, הרי שלעניין תשלומי הביטוח הלאומי יחול האמור בסעיף 10 להלן (למעט תשלומים בגין נכות קבועה).

9.7. הקבוצה מתחייבת לדאוג כי השחקן יקבל על חשבונה את הטיפול הרפואי והפיזיוטרפי המתחייב לפי שיקול דעת רופאיה. מובהר כי טיפול שניתן לבצע בישראל, יבוצע בישראל. במקרה של מחלוקת בעניין זה יקבע רופא הקבוצה, או כל רופא אחר שהקבוצה תבחר בו, את אופן הטיפול בשחקן. מובהר כי השחקן מתחייב לרכוש על חשבונו את הביטוחים המוצעים על ידי קופות החולים לרבות ביטוחים משלימים. אישור על ביצוע הביטוחים יועבר לקבוצה בתוך 14 ימים מיום חתימת נספח זה.

10. **<u>ביטוח לאומי</u>**

10.1. בכל מקרה שבו תארע לשחקן פציעה או פגיעה שתהווה ו/או תוכר כתאונת עבודה שבגינה השחקן יהיה זכאי לקבלת דמי פגיעה ו/או גמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, כי אז, ככל שבתקופה שהשחקן נעדר יכולת לשחק שולמו לו על ידי הקבוצה תשלומים על פי האמור בסעיף 9 לעיל, תהיה הקבוצה זכאית לקבל לעצמה, בין אם ישירות ובין אם בהעברה מהשחקן, כל תשלום שאמור להתקבל אצל השחקן מהמוסד לביטוח לאומי במהלך תקופת ההסכם וזאת עד לגובה התשלומים (בכלל זה הוצאות) ששילמה בפועל לשחקן במהלך התקופה האמורה. למען הסר ספק מובהר, כי האמור לעיל לא יחול על תשלום מענק נכות, זמנית או צמיתה (לגבי התקופה שלאחר ההסכם) ו/או על תשלומים לטובת עזרה סיעודית, אם וככל שהשחקן יהא זכאי לקבלם, ככל שמענקים או תשלומים אלה לא משולמים כ"תחליף" לתשלומים שאותם קיבל השחקן מהקבוצה.

10.2. השחקן ישתף פעולה עם הקבוצה לקבלת התשלום מהמוסד לביטוח לאומי, ולצורך כך יחתום על כל מסמך וכל אישור נדרש שיאפשר לקבוצה לקבל את התשלום.

10.3. אם ובמידה ומסיבה כלשהי לא ניתן יהיה להעביר את התשלומים מהמוסד לביטוח לאומי ישירות מהקבוצה, כי אז מתחייב השחקן להעביר כל סכום כאמור שנתקבל אצלו בתוך 7 ימים מיום שהסכום נתקבל לידיו.

במידה והשחקן לא ימלא התחייבותו זו, תהיה הקבוצה זכאית ורשאית לקזז מכל סכום שיגיע לשחקן את הסכום שנתקבל אצלו מאת המוסד לביטוח לאומי ואשר לא הועבר על ידו כמתחייב לקבוצה וזאת, לאחר שפנתה בדרישה בכתב לשחקן, והשחקן לא העביר סכום כאמור בתוך 7 ימים מדרישת הקבוצה.

10.4. כמו כן מוסכם בזה, כי אם השחקן יקבל בעתיד תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי בגין פגיעות שאירעו בתקופה הקודמת לתקופת ההסכם, ואם הקבוצה שילמה לשחקן את התשלומים השוטפים בתקופה שבה היה פצוע, גם אז מתחייב השחקן להשיב לקבוצה את הסכומים שהוא יקבל מהמוסד לביטוח לאומי וזאת עד לגובה התשלומים (בכלל זה הוצאות) ששילמה לו הקבוצה בפועל בגין התקופה האמורה וזאת, למעט תשלומים בגין נכות צמיתה שאירעה לשחקן.

10.5. האמור בסעיפים 10.3 ו- 10.4 לעיל יחול, בשינויים המחויבים, גם לגבי תשלומי הביטוח האמורים בסעיף 10.1 לעיל, בכל הקשור לתשלום בגין אובדן כושר עבודה זמני בהתאם להוראות חוק הספורט והתקנות שהותקנו מכוחו (להבדיל מתשלום פיצוי על נכות בהתאם להוראות חוק הספורט והתקנות שהותקנו מכוחו, אשר יהיה שייך במלואו לשחקן).

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

11. **<u>השתתפות בפעילות מסחרית</u>**

11.1. השחקן מאשר ומצהיר כי ידוע לו שהקבוצה ו/או מי מטעמה, התקשרה ו/או עשויה להתקשר בהסכמים מסחריים למתן חסות ו/או אימוץ של הקבוצה שעל פיהם התחייבה הקבוצה כי כל השחקנים בשורותיה ישתתפו ככל שיידרש בפעילות המסחרית המשותפת עם נותני החסות ו/או המאמצים כאמור. האמור לעיל יחול גם בהסכמים עם ספקי ציוד רשמיים או משווקים רשמיים של הקבוצה שאף הם בגדר מאמצים ו/או נותני חסות לעניין זה. מובהר כי שחקן לא יופיע לפעילות של הקבוצה (משחקים ופעילות של הקבוצה שלא בזמן משחק) עם לבוש או ציוד המנוגד להתחייבויות של הקבוצה והוא יפעל לכבד את התחייבויות הקבוצה.

11.2. מבלי לגרוע באמור לעיל, השחקן מאשר מצהיר ומסכים כי הקבוצה ו/או מי מטעמה, תמכור, במישרין או בעקיפין, מוצרים לציבור הרחב (מוצרי לבוש, תמונות ופוסטרים, בובות ועוד) הנושאים את תמונתו ו/או דמותו (לרבות וירטואלית) ו/או שמו של השחקן, בהקשר לקבוצה ופעילותה, בנקודות מכירה המופעלות על ידי הקבוצה ובנקודות מכירה שונות ברחבי הארץ המופעלות על ידי כל צד שלישי. בחתימת השחקן על הסכם זה הוא מצהיר שאין לו כל התנגדות והוא נותן את הסכמתו, ללא כל תמורה, לשימוש כאמור.

11.3. כמו כן מאשר השחקן כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט מלהתקשר בכל הסכם להשתתפות בפרסומת או בכל פעילות מסחרית אחרת (לרבות השתתפות בפעילות כלשהי באינטרנט ו/או בסלולר (לרבות איסור השתתפות בצ'אטים, הודעות SMS וכו') ו/או בכל פעילות מסחרית ו/או פרסומית ו/או שיווקית אחרת) ללא הסכמת הקבוצה מראש ובכתב. על אף האמור לעיל, הקבוצה תאשר פעילות מסחרית או פרסומית עם חברה שאינה בתחום העסקים של המאמצים ו/או נותני החסות של הקבוצה או ספקי הציוד הרשמי שלה או חברות להן ניתנה בלעדיות לשווק את מוצרי הקבוצה.

11.4. השחקן מאשר כי נכון למועד חתימת נספח זה אין לו כל הסכם או התחייבות כלפי כל גורם שלישי להופעה במסגרת פרסומות או התקשרות מסחרית אחרת המחייבת אותו להופיע לרבות בפעולות פרסום וקידום מכירות. כמו כן, מאשר בזה השחקן כי לא יתקשר בכל הסכם או התחייבות כאמור אלא אם ניתן לו אישור מראש ובכתב על ידי הקבוצה, וכי לא יתן הסכמה או אישור לגורם כלשהו שיפעל בשמו או מטעמו להתקשר בהתקשרות כאמור אלא אם ינתן לו אישור מראש ובכתב של הקבוצה. הקבוצה לא תסרב ליתן את אישורה אלא משיקולים סבירים הנוגעים לתחרות בגורמים המסחריים עמם הקבוצה קשורה.

11.5. בכפוף לאמור בנספח זה מובהר, למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 13 לטופס ההסכם, כי השחקן לא יהא רשאי ליטול חלק בפרסומת מסחרית ו/או אחרת שהינה, בין היתר, בניגוד לאינטרסים של הקבוצה ו/או בניגוד לאינטרסים של המאמצים ו/או נותני החסות של הקבוצה.

11.6. השחקן יפעל על פי הנחיות והוראות הקבוצה בכל הקשור לפעילות הקשורה למאמצים ו/או נותני החסות של הקבוצה לרבות, אך לא רק:

11.6.1. הקפדה על שימוש במוצרי המאמצים ו/או נותני החסות של הקבוצה בכל מקרה של הופעה או השתתפות רשמית באירוע קבוצתי או ייצוגי הנוגע לקבוצה ובכל הופעה מטעם הקבוצה באמצעי התקשורת.

11.6.2. השתתפות בפעולות טלמרקטינג ותקשורת דרך האינטרנט, סלולר וכו'.

11.6.3. השתתפות בכל פעולות שיווק ותדמית אחרות שהקבוצה והמאמצים ו/או נותני החסות של הקבוצה יסכימו עליה.

11.7. השחקן מתחייב שלא לנהוג בדרך העשויה לפגוע או לגרום נזק למאמצים ו/או נותני החסות של הקבוצה ו/או ספקים רשמיים ו/או משווקים מורשים של הקבוצה ו/או למוצריהם ו/או לתדמיתם.

11.8. השחקן מאשר כי ידוע לו שהקבוצה התקשרה ועשויה להתקשר עם צדדים שלישיים, אף אם אינם נותני חסות, בהסכמים שבהם תינתן חשיפה מסחרית לקבוצה ובמסגרת זו יעשה שימוש בלוגו של הקבוצה, שמה וכן בתמונות שחקני הקבוצה ושמם או בדמויות וירטואליות שניתן לזהותן כדמות של השחקן, בין במסגרת קבוצתית ובין לבד, לרבות במסגרת מוצרים מסוגים שונים שיופצו לקהל האוהדים הרחב כאמור בס"ק 11.2 לעיל, משחקי מחשב ומשחקים אחרים, רינגטונים להורדה, פתיחים לסלולר וכו', או ששחקני הקבוצה או חלקם יתבקשו להופיע בתשדירי או מודעות פרסום מטעם הקבוצה ו/או

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

אותם צדדים שלישיים במדיות שונות, והוא מצהיר שאין לו כל התנגדות והוא נותן את הסכמתו, ללא כל תמורה, לשימוש בשמו ובתמונתו (לרבות דמות וירטואלית) ולהופעתו בפוסטרים, תמונות, תשדירים או במודעות פרסום לצרכים כאמור. הוא הדין לגבי התקשרויות של הקבוצה או פעולות של הקבוצה לטובת הקשר עם הקהילה, פעילות ציבורית, פעילות הומניטרית וכיו"ב. מוסכם כי האמור בסיפת ס"ק זה בדבר פעולות עם הקהילה יחול רק לגבי פעילויות בהן ישתתפו לפחות שלושה שחקנים של הקבוצה (כולל השחקן עצמו).

11.9. אולם, מובהר בזאת כי אין באמור כדי לחייב את השחקן להופיע בפרסומים או בתשדירים כלשהם או בפעילות כלשהי של צדדים שלישיים כאמור לעיל שאינה בקשר להסכמים שבין אותם צדדים שלישיים לבין הקבוצה ו/או שאינה בהקשר ספורטיבי ו/או בהקשר של שיווק ומכירת מוצרים ספורטיביים ו/או של הקבוצה ופעילותה ו/או בהקשר של הפעילות של השחקן כשחקן בקבוצה.

11.10. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוראות סעיף 11 זה יעמדו בתוקפן אך ורק בתקופת ההסכם, אולם מאמצים ו/או נותני החסות של הקבוצה ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל וכן הקבוצה, יהיו רשאים להמשיך ולעשות שימוש בשמו ותמונתו של השחקן, ובכל תשדיר שבו יופיע או ישמע השחקן במסגרת קבוצתית ואשר הוכנו בתקופת ההסכם, וזאת גם לאחר תקופת ההסכם.

11.11. למען הסר ספק מובהר, כי הפרה יסודית של האמור בנספח זה בכלל וסעיף 11 בפרט תאפשר ביטול ההתקשרות עם השחקן.

12. **<u>רכב</u>**

12.1. הקבוצה תעמיד לשחקן במהלך תקופת ההסכם (ובתקופת האופציה ככל ותמומש), רכב בנפח 1400 סמ"ק מסוג וקבוצת רכב כמקובל בקבוצה (להלן: "**הרכב**"). השחקן אחראי לשלמותו ותקינותו של הרכב.

12.2. הקבוצה תישא בהוצאות הקבועות הכרוכות בשימוש ואחזקת הרכב, לרבות רישוי, אגרות ביטוח (חובה מקיף וצד ג'), ולהחזר הוצאות דלק בסך 1500 שקלים בחודש ותיקונים שנבעו שלא כתוצאה מבלאי סביר, וכל זאת לפי הנהלים הנהוגים בקבוצה.

12.3. בסיום ההסכם מכל סיבה שהיא, חובה על השחקן להחזיר את הרכב לרשות הקבוצה לאלתר. מוסכם מפורשות כי לשחקן לא תהיה זכות עיכבון ברכב, והשחקן מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענת עיכבון לגבי הרכב.

12.4. מוסכם מפורשות כי כל הקנסות ו/או הדו"חות בגין הרכב ו/או בגין השימוש בו ע"י השחקן ו/או מי מטעמו או עבורו וכן כל ההוצאות לניהול משפט יחולו על השחקן בלבד. עוד מוסכם כי דמי השתתפות עצמית במקרה של תאונה שאירעה ברשלנות השחקן יחולו וישולמו ע"י השחקן.

12.5. השחקן נותן בזאת הסכמתו לניכוי שווי הקנסות ו/או הדו"חות ו/או דמי השתתפות עצמית ממשכורתו. אין באמור בכדי למנוע מהקבוצה לפעול לגביית הקנסות ו/או הדו"חות בכל דרך אחרת לרבות העברת הדו"ח על שם השחקן.

12.6. תשלום המס בגין זקיפת ההכנסה כתוצאה מהעמדת הרכב ואחזקתו לרשות השחקן כאמור לעיל, בהתאם להוראות החוק, יחול על הקבוצה.

12.7. מוסכם כי נוהלי הרכב של הקבוצה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת יחולו על השחקן.

12.8. היה ויישלל ו/או יותלה רישיון הנהיגה של השחקן, מכל סיבה שהיא, באופן זמני או קבוע, יימנע השחקן מלעשות שימוש בעצמו ברכב כל עוד שלילת ו/או התליית הרישיון הינן בתוקף.

12.9. הצדדים מאשרים ומצהירים שלא קיים כל הסכם קיבוצי החל על היחסים ביניהם והמחייב תשלום פיצויי פיטורים.

12.10. בהמשך להוראות סעיף 10 לטופס ההסכם, מבלי לגרוע מן האמור בו, ולמען הסר כל ספק, הצדדים מאשרים כי פיצויי הפיטורים שעשויים להגיע לשחקן כלולים בתמורה המשולמת לשחקן על פי הקבוע בסעיף 3 לעיל.

12.11. אם וככל שהדבר יידרש, הצדדים פונים בזה במשותף לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה, או מי שהוסמך לכך על ידו ומבקשים כי יינתן אישור לפי סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963 להוראות אלה בטופס ההסכם ובנספח זה. אין באמור כדי להוות הודאה של הקבוצה כאילו נדרש לעניין זה אישור על פי סעיף 28 הנ"ל.

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

12.12. מובהר בזו, כי אם על אף האמור בסעיף 12.11 לעיל לא תיעשה פניה כאמור, או שלא יינתן האישור מטעם כלשהו, אין בכך כדי לגרוע מהוראת סעיף 10 לטופס ההסכם.

13. **המחאת זכויות והתחייבויות הקבוצה**

13.1. הקבוצה תהיה רשאית בכל עת להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה על פי טופס ההסכם ונספח זה לכל גוף משפטי אחר שיבוא בנעליה או במקומה בהקשר של ניהול הקבוצה או ניהול פעילותה המסחרית, ככל שתמצא לנכון, וניתנת בזה מראש הסכמת השחקן לכל המחאה כאמור.

13.2. הקבוצה מאשרת ומתחייבת בזה כי כל המחאה כאמור תיעשה באופן שזכויות השחקן על פי טופס ההסכם ונספח זה יישמרו במלואן, והנמחה יקבל על עצמו את התחייבויות הקבוצה כלפי השחקן.

14. **הוראות ביחס לשינוי במועדי עונת משחקים ו"כח עליון"**

14.1. על אף האמור בהסכם זה או בהוראות הדין, הצדדים מסכימים כי היה ובמהלך תקופת ההסכם, יתרחש אירוע של "כח עליון" וכתוצאה מכך המועדון לא יוכל לקיים פעילות (אימונים ו/או משחקים (אחד או יותר), לא יחשב המועדון כמי שהפר את ההסכם או כמי שלא קיים את ההסכם, אם הסיבה לכך היא כאמור קיומו של "כח עליון". אי קיום תנאי מתנאי ההסכם מחמת "כח עליון" לא תשמש עילה בידי השחקן לביטול הסכם זה, כולו או מקצתו, ולא תשמש עילה לתביעה כלשהיא של השחקן כנגד המועדון.

14.2. לעניין סעיף זה "**כח עליון**" - כל אירוע שאינו בשליטת המועדון המונע ממנו קיום סדיר של פעילות, לרבות אך לא רק, רעידת אדמה, סופה, אסון טבע, מגיפה (לרבות קורונה), מחלה, אירועים ביטחוניים, התפרעויות, אמברגו, פיגוע, מעשי איבה, מלחמה, שביתה, השבתה, מבצע ו/או הנחיות של הגופים המוסמכים במדינה כמפורט להלן.

14.3. מוסכם כי ככל ויוחלט ע"י הגופים המוסמכים (ממשלת ישראל (על משרדיה) או מי מטעמה ו/או ההתאחדות לכדורגל ו/או מנהלת הליגות בישראל) כי מי מעונת המשחקים נשוא הסכם זה תבוטל, הרי שהמועדון יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי ביטול באופן בו תוקפו של הסכם זה יחול אך ורק ביחס לתקופה החל מיום חתימת הסכם זה ועד להחלטה כאמור, וכפועל יוצא ישולם גם השכר עד למועד זה.

14.4. מוסכם על הצדדים כי ככל וכתוצאה מהחלטת הגופים המוסמכים תופסק עונת המשחקים במהלך העונה, ללא השלמת הליגה וללא חידושה לאחר הפסקה, אזי המועדון יהיה רשאי להביא הסכם זה יגיע לידי סיום מוקדם מבלי שהשחקן יהיה זכאי לתמורה ו/או פיצוי נוספים ו/או לתשלום יתרת שכרו ותנאיו הכספיים והסוציאליים, החל ממועד הביטול כאמור.

14.5. עוד מוסכם על הצדדים כי ככל וכתוצאה מהחלטת הגופים המוסמכים תופסק עונת המשחקים במהלך העונה, אולם לפרק זמן מוגבל עד לחזרה מלאה לשגרה והשלמת כל המשחקים המתוכננים שנותרו, אזי במהלך תקופת ההשבתה (אי קיום פעילות) ישהה השחקן בחופשה ללא תשלום, והחל מהמועד בו יחודשו האימונים ותחודש הפעילות, יהיה זכאי השחקן לתשלום שכרו על פי ההסכם בהתאם לחודשי הפעילות הנותרים, עד תום עונת המשחקים בפועל, ובכל מקרה לא מעבר לסך שכרו כמפורט בהסכם זה ביחס לעונת משחקים כאמור.

14.6. מובהר בזאת, כי היה והמועדון יבטל או ישהה את ההסכם, מחמת כוח עליון, יהיה השחקן במעמד של שחקן חופשי כמפורט בהסכם זה לעיל.

15. **כללי**

15.1. על הסכם זה, פירושו וביצועו יחולו חוקי מדינת ישראל. אם, על אף הסכמתם המפורשת ההפוכה של הצדדים בהתאם לטופס ההסכם, ינוהל סכסוך הנובע מהסכם זה בבית משפט מוסמך ולא במוסד לבוררות של ההתאחדות, אזי סמכות השיפוט תהיה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, וזאת מבלי לגרוע מכל טענה שהיא בדבר סמכותו הבלעדית של המוסד לבוררות של ההתאחדות.

15.2. כל איחור בשימוש בזכות על פי נספח זה ו/או על פי כל דין לא תיחשב כויתור ו/או הסכמה ו/או הודעה ו/או בסיס לטענת השתק ו/או התיישנות.

15.3. לא יהיה תוקף לכל שינוי לנספח זה אלא אם נעשה בכתב ובחתימת הצדדים.

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

15.4. כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת נספח זה, וכל הודעה שתישלח על ידי צד לנספח זה למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו נתקבלה 72 שעות ממועד שיגורה מבית דואר בישראל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

מועדון הקדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456
מנהל מועדון

השחקן

כתב ויתור על סודיות רפואית

אני החתום מטה רועי אלימלך , נושא ת.ז. מס' 325104190 נותן בזה רשות לכל קופת חולים ולכל בית חולים כולל בתי חולים כלליים או פסיכיאטריים או שיקומיים לכל רופא, עובד רפואי, המוסד לביטוח לאומי, על כל מחלוקותיו ובכלל זה מחלקת השיקום ולמשרד הביטחון על כל שלוחותיו ו/או שלטונות צה"ל על כל רופאיו והוועדות הרפואיות, ולכל חברות הביטוח וכל מוסד אחר וכל אדם אחר כלשהו למסור למועדון הכדורגל מ.ח. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ (להלן : "**הקבוצה**") ו/או לבאי כוח הקבוצה ו/או למי מטעמה, לרבות חברות ביטוח שעבדו עם הקבוצה (להלן ביחד : "**המבקשים**") את כל המידע ללא יוצא מן הכלל ובצורה שתידרש על ידי המבקשים הנ"ל, על מצב בריאותי ובכלל זה כל פגיעה כתוצאה מתאונת דרכים או תאונת עבודה ו/או כל פגיעה כתוצאה מתאונת דרכים או תאונת עבודה ו/או כל מחלה שחליתי בה בעבר ו/או שהנני חולה בה כעת ו/או שאחלה בה בעתיד, והנני משחרר אתכם וכל רופא מרופאיכם ו/או כל עובד רפואי אחר ו/או כל מוסד ממוסדותיכם הרפואיים ו/או כל סניף מסניפיכם ו/או כל אדם אחר מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותי ו/או פגיעתי ו/או מחלותיי ו/או שיקומיי כאמור, ומוותר על סודיות זו כלפי המבקשים ולא תהיינה לי אליהם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לאמור בכתב ויתור זה.

הנני מייפה את כוחם של המבקשים הנ"ל ו/או כל רופא מטעמם לפנות בשמי ובמקומי בכל בקשה לכל מוסד ו/או גוף כנ"ל ולבקש כל חומר ו/או מידע ו/או מסמכים כאמור לעיל.

ולראיה באתי על החתום:

1/9/25	
תאריך	**חתימה**

שם קופת החולים : _____

סניף : _____

מס' פנקס חבר : _____

עד לחתימה:

_____	_____
פרטי העד	**חתימה**

הצהרת ואישור בדבר כיסוי ביטוחי

אני החתום מטה רועי אלימלך , נושא ת.ז. מס' 325104198, מצהיר ומאשר כי הובאו לידיעתי והוסברו לי על ידי נציגי מועדון הכדורגל מ.ח. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ (להלן : "**הקבוצה**") תנאי וסכומי הכיסוי הביטוחי המוצא עבורי באמצעות הקבוצה וכי הינם לשביעות רצוני המלאה ולא תהיינה לי כלפי הקבוצה ו/או כלפי ההתאחדות לכדורגל בישראל בע"מ טענות ו/או תביעות בקשר לכך.

הובהר לי כי ככל שאמצא לנכון להגדיל את סכומי הכיסוי הביטוחי, מעבר לכיסוי המוצע על ידי הקבוצה, אעשה זאת בעצמי ועל חשבוני.

ולראיה באתי על החתום:

חתימה	1/9/25 **תאריך**

טופס זה יש להגיש בשלושה העתקים למשרדי הרשות.
לאחר אישור הרשות יוחזרו שני העתקים לקבוצה כאשר אחד יישמר במשרדי הקבוצה והשני יימסר לשחקן.

נספח א'

לתקנון בקרת תקציבים

טופס הסכם שחקנים לעונת 2025/2026

נערך ונחתם ביום 1 **לחודש** 9 **שנת** 25

-בין-

קבוצת בית"ר ירושלים

מענה: בית שמואל 1 ירושלים

צורת ההתאגדות: חברה

מספר תאגיד: 513151456

(אשר תקרא להלן ולשם הקיצור: "**הקבוצה**")

-לבין-

השחקן אלינור נורי

מען:

מספר ת.ז.: 325104198

(אשר יקרא להלן ולשם הקיצור: "**השחקן**")

הואיל: והקבוצה חברה בהתאחדות לכדורגל בישראל (אשר תקרא להלן: "**ההתאחדות**");

והואיל: והשחקן הינו שחקן מן המניין בקבוצה ולא חלה עליו כל מניעה לשחק בקבוצה ולהיות פעיל בה;

והואיל: וברצון הקבוצה כי השחקן ישחק במסגרת הקבוצה ואין מניעה החלה על הקבוצה מלעשות כן;

והואיל: וברצון הצדדים לקבוע את הזכויות והחובות של כל צד כלפי משנהו, הכל בכפוף לתקנוני ההתאחדות;

אי לכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כלהלן:

1. המבוא ומהות ההסכם

א. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.

ב. הסכם זה בא לקבוע את התנאים, החובות והזכויות של הצדדים להסכם זה בכל הקשור לשיתופו של השחקן כשחקן בקבוצה בתקופת הסכם זה כמתחייב מהוראות תקנוני ההתאחדות, כפי שהם ייקבעו על-ידי ההתאחדות מעת לעת.

מועדון הכדורגל ב.א. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

2. הצהרות הצדדים

א. הצדדים מצהירים בזאת שהסכם זה נערך בכפיפות להוראות תקנון בקרת תקציבים של ההתאחדות (להלן: "**התקנון**") ובכפיפות לכל יתר תקנוני ההתאחדות, כפי שהם ייקבעו על-ידי ההתאחדות מעת לעת.

ב. הצדדים מצהירים בזאת כי כל הוראה מהוראות סעיף 9 להסכם זה (או הוראה אחרת), אשר תעמוד בסתירה להוראות התקנון או להוראות אחרות של הסכם זה ו/או תחרוג מהוראות התקנון, תיחשב כבטלה ומבוטלת.

3. התחייבויות השחקן

השחקן מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:

א. להשתתף באורח פעיל בכל אימוני הקבוצה ובמשחקים בהם יוצב וזאת על-פי הוראות המאמן ו/או הנהלת הקבוצה ו/או כל ממלא תפקיד אחר שימונה מטעם הנהלת הקבוצה. השחקן מצהיר ומאשר כי ברור וידוע לו, כי כחלק מהיותו שחקן כדורגל בקבוצה מקצועונית, הוא יהיה מחויב להשתתף במשחקים או אימונים של הקבוצה בימי המנוחה השבועית ובחגים בהתאם ללוח משחקי הליגה ו/או שיקול דעתה של הקבוצה. שעות העבודה של השחקן יקבעו בהתאם ללוח המשחקים והנחיות הקבוצה.

ב. לשמור על אורח חיים ספורטיבי, תוך עשיית כל הנדרש על מנת להימצא בכושר הגופני הטוב ביותר, במטרה לשרת את הקבוצה בהתאם להנחיית המאמן או הנהלת הקבוצה.

ג. להקדיש את מיטב מאמציו, כישוריו, כשרונו ויכולתו המקצועית לשם מילוי תפקידו כשחקן בקבוצה ובכלל זה, לשמור על סודות הקבוצה, להיות נאמן לה ולא לקבל טובת הנאה מכל גורם, זולת הקבוצה, בגין פעילותו בקבוצה.

ד. למלא באופן מלא ומדויק אחר הוראות המאמן ו/או הנהלת הקבוצה ו/או כל ממלא תפקיד אחר שימונה מטעם הנהלת הקבוצה, בכל הקשור לפעילותו בקבוצה.

ה. לא לנהל החל מיום חתימת ההסכם ועד תום עונת המשחקים בגינה נחתם, משא-ומתן עם קבוצה אחרת מישראל או מחו"ל, אלא אם כן קיבל הסכמה מראש ובכתב מהקבוצה, לאחר שהודיע בכתב על רצונו לעשות כן. האמור בסעיף זה, הינו בכפוף להוראות תקנון הרישום בדבר משא-ומתן.

ו. לקבל אישור הקבוצה מראש ובכתב להופעה בפרסומת מסחרית, ככל שהיא נוגדת או מתחרה בנותני חסות של הקבוצה.

ז. לא לדרוש ו/או לא לקבל בתקופת הסכם זה מהקבוצה או מכל גורם מטעמה כל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין במישרין ובין בעקיפין, מעבר לתמורה הנקובה בסעיף 6 להלן.

ח. לא לדרוש ו/או לא לקבל בתקופת הסכם זה תשלומי נטו מהקבוצה.

ט. לא לדרוש ו/או לא לקבל מהקבוצה בתקופת הסכם זה ובגינה השלמת מס הכנסה ותשלומי חובה אחרים מעבר למס הכנסה ותשלומי חובה אחרים שנוכו לו כדין על-ידי הקבוצה על-פי הוראות הסכם זה.

י. לא לחתום על כל הסכם נוסף עם הקבוצה בכל הקשור למשחקו בקבוצה בתקופת הסכם זה, אלא בהסכמה ובאישור של הרשות לבקרת תקציבים (להלן: "**הרשות**").

יא. להתנהג התנהגות ספורטיבית, תוך שמירה על כבוד עיסוקו וכבוד הקבוצה.

יב. להעביר לידי הקבוצה ו/או להתאחדות כל מידע (כולל מידע פרטי רלוונטי כגון גובה השכר והתנאים והסוציאליים של השחקן) הדרוש להן לצורך ביצועו של הסכם זה ולצורך פעילותו של השחקן ובכלל זה כי מידע זה יישמר במאגר מידע.

יג. לעמוד לכל בדיקה רפואית, כפי שיתבקש על-ידי הקבוצה ו/או על-ידי כל ממלא תפקיד אחר שימונה מטעם הנהלת הקבוצה, בכל הקשור לפעילותו בקבוצה בכלל ולא לעשות שימוש בתכשירים ממריצים בפרט.

4. התחייבויות הקבוצה והתחייבויות נוספות של השחקן

הקבוצה מתחייבת בזאת והשחקן מתחייב (לפי סעיפים ד' 2,3) כלהלן:

א. לשלם לשחקן את הסכומים הנקובים בסעיף התמורה של הסכם זה, בתשלומי ברוטו בלבד, מהם ינוכו מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום חובה אחר כדין, כמתחייב על-פי הוראות מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי ו/או הדין, ו/או על-פי הסדרים בכתב

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

ל ו

שיהיו לקבוצה עם מס הכנסה ו/או עם ביטוח לאומי, ולהמציא לשחקן אישור על כל ניכויים אלו.

ב. לא לשלם לשחקן, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה, בתקופת הסכם זה, כל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין במישרין ובין בעקיפין, מעבר לתמורה הנקובה בסעיף 6 להלן, אלא באישור הרשות.

ג. לא להתחייב ולא לשלם לשחקן בתקופת הסכם זה כל תשלומי נטו.

ד. 1. לבטח את השחקן, החל מיום תחילתו של הסכם זה ועד ליום בו יפוג תוקפו, לרבות בתקופת הפגרה הרשמית שלאחר תום תקופת ההסכם, בביטוח תאונות אישיות למקרה מוות ו/או נכות ו/או אובדן כושר עבודה, בסכומים הולמים אשר לא יפחתו מהאמור בחוק הספורט התשמ"ח- 1988 (להלן: "**חוק הספורט**")ובתקנות שהוצאו מכוחו (ובכפוף לאלה) ולכיסוי כל פעילות של השחקן בישראל ובחו"ל, הן במסגרת הקבוצה והן במסגרת נבחרת ישראל וזאת בכפוף לסעיף 7 לחוק הספורט.

2. השחקן מאשר כי תנאי וסכומי הכיסוי הביטוחי המוצע לו באמצעות הקבוצה, בהתאם לאמור לעיל, ואשר הוצג בפניו, הינם לשביעות רצונו המלאה וכי לא תהיינה לו כלפי הקבוצה ו/או כלפי ההתאחדות טענות ו/או תביעות כל שהן בקשר לכך.

3. השחקן מאשר, כי הובהר לו שככל שימצא לנכון להגדיל את סכומי הכיסוי הביטוחי מעבר לכיסוי באמצעות הקבוצה, כאמור לעיל, יעשה זאת בעצמו, על חשבונו ועל אחריותו.

ה. לספק לשחקן טיפול רפואי נאות בתקופת הסכם זה ובמידת הצורך וכנגד הצגת אישורים רפואיים מתאימים, גם לאחר תקופת ההסכם, והכל בהיקף ובתנאים כמקובל.

ו. במקרה של שחקן זר: היה והקבוצה ירדה בתום העונה לליגה נמוכה יותר, בה מספר השחקנים הזרים המותרים לרישום נמוך יותר ממספר השחקנים הזרים המותרים מהליגה ממנה ירדה הקבוצה ובין הצדדים קיים הסכם תקף לעונה הבאה, יחולו על הצדדים הוראות סעיף 2 ג' 7 לתקנון הרישום.

2024 - 2028
2026 - 2024

5. תקופת ההסכם

הסכם זה נערך לעונת המשחקים 2025 - 2026 ותוקפו יהיה מיום 1.9.25 ועד ליום 31.5.28.

בתום תקופת ההסכם יחולו על השחקן הוראות תקנון "הרישום".

מרכז / מנה

6. התמורה

א. הקבוצה תשלם לשחקן משכורת חודשית בסך של _____ ₪ ברוטו ("**המשכורת החודשית**"). מאחר שכאמור לעיל, בענף הכדורגל מתקיימת פעילות גם בימי המנוחה השבועית של השחקן, המשכורת החודשית של השחקן, תורכב מהרכיבים כדלקמן:

- שכר בסיס בסך של _____ ₪ ("**שכר הבסיס**").[1]

- גמול גלובאלי בגין עבודה בימי מנוחה שבועית בסך של _____ ₪. ("**הגמול גלובאלי**")[2], אשר נקבע בהתאם להערכה של היקף שעות העבודה בימי המנוחה השבועית. מוסכם כי השחקן לא יהיה זכאי לכל שכר או גמול נוסף כלשהו בגין עבודה בימי המנוחה השבועית. מוסכם כי יום המנוחה השבועי של השחקן יוגדר כיום שישי/שבת/ראשון [***מחק את המיותר***][3].

- לפנים משורת הדין, המשכורת החודשית במלואה, כהגדרתה לעיל, תהווה את הבסיס לתשלום התנאים הסוציאליים וכל הזכויות להן זכאי השחקן, בהתאם להסכם ההעסקה ובהתאם לדין.

ב. בנוסף למשכורת החודשית כמפורט לעיל, מתחייבת הקבוצה, בתקופת הסכם זה, לשלם לשחקן את התשלומים הבאים:

---

[1] משכורת הבסיס תהיה שווה לסך של 80% מהמשכורת החודשית.
[2] הגמול הגלובאלי יהיה שווה ל"משכורת החודשית" פחות מרכיב "שכר הבסיס".
[3] לשחקנים יהודים יום המנוחה יהיה יום שבת בלבד.

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

47

א׳	דמי חתימה		₪
ב׳	_____ תשלומי אשל/ דמי נסיעות		₪
ג׳	תשלומי פרמיות עבור_____ נקודות בסך		₪
ד׳	מענק אליפות		₪
ה׳	מענק זכייה בגביע		₪
ו׳	מענק השתתפות במשחקי אופ״א		₪
ז׳	תשלומים אחרים _____ _____		₪
	סה״כ לתקופת ההסכם		₪

ג. על העסקתו של השחקן יחולו גם הוראות הדין, כפי שאלה יהיו בתוקף מעת לעת, ובכלל זה יחולו על העסקתו הדינים שלצד הנושאים הבאים:

1. **חופשה שנתית** – השחקן יהיה זכאי לחופשה שנתית בהתאם לחוק חופשה שנתית התשי״א - 1951. החופשה השנתית תנוצל במלואה במהלך הפגרה בין עונות משחקים ובתקופות לאורך העונה בהן הקבוצה לא מקיימת פעילות מכל סיבה שהיא. ימי חופשה לא יהיו ניתנים לצבירה לעונת המשחקים הבאה.
2. **מחלה** - חוק דמי מחלה התשל״ו - 1976 והחיקוקים הנוספים בנושא זה.
3. **דמי הבראה** – השחקן יהיה זכאי לדמי הבראה בהתאם להוראות צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי. מוסכם בזאת במפורש על ידי הצדדים כי דמי ההבראה יהיו כלולים במשכורת החודשית של השחקן.
4. **ביטוח פנסיוני** - הקבוצה תבטח את העובד בהסדר פנסיוני בהתאם להוראות צווי ההרחבה הרלוונטיים החלים במשק בעניין ביטוח פנסיוני, כפי שאלה יהיו בתוקף מעת לעת, ובכלל זה, בין היתר - צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה וצו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק (כיום, כפי שפורסמו בי״פ 6302, תשע״א, בעמוד 6938 ובי״פ 7287, תשע״ו, בעמוד 7974). שיעור הפרשות החובה הנו 18.5% מהמשכורת החודשית, מתוכם 6% על חשבון השחקן והיתר (12.5%) על חשבון הקבוצה (6.5% הפרשות הקבוצה לתגמולים, 6% הפרשות הקבוצה לפיצויי פיטורים).

לעניין הביטוח הפנסיוני יחולו ההוראות הנוספות הבאות:

I. השחקן מעדכן שנכון למועד קבלתו לעבודה הוא מבוטח/לא מבוטח (***מחק את המיותר***) בביטוח פנסיוני כלשהו.

II. השחקן יעדכן, בתוך פרק הזמן הקבוע בצו (בתוך 60 ימים מיום תחילת עבודתו), לאיזו קופת גמל לקצבה הוא מבקש שיבוצעו בגינו ההפקדות הפנסיוניות. לא הודיע שחקן לקבוצה במועדים הנקובים לאיזו קופת גמל הוא מבקש שיבוצעו בגינו ההפקדות הפנסיוניות כאמור, תבטח הקבוצה את השחקן בקרן פנסיה מקיפה המהווה קרן ברירת מחדל על פי כל דין:

(1) _____

(2) _____

אין באמור כדי לגרוע מזכותו של כל שחקן לבחור בכל עת את קופת הגמל בה הוא מבקש להיות מבוטח.

III. במקרים רלוונטיים העומדים בתנאי סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג - 1963 (להלן - ״**חוק פיצויי פיטורים**״), והנחיות משרד העבודה - יכולים הצדדים להסכים בכתב על פנייה לקבלת אישור ל״שכר הכולל פיצויי פיטורים״ מאת שר העבודה או מי שהוסמך על ידו, והכל בהתאם ובכפוף לכל דין ולהנחיות משרד העבודה ליישום סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג- 1963, כפי שיהיו מעת לעת (להלן: ״**אישור משרד העבודה**״; ״**הנחיות משרד העבודה**״, בהתאמה). ככל שיתקבל אישור משרד העבודה, יחול האישור רק על חלק השכר בגינו ניתן האישור ואך ורק בגין התקופה בגינה ניתן האישור.

למען הסר ספק, אין בקבלת אישור משרד העבודה, ככל שיתקבל, כדי לגרוע מכל זכות המגיעה לעובד על פי כל דין והסכם לעניין השלמת פיצויי פיטורים (לעובד הזכאי לכך) ולעניין הביטוח הפנסיוני.

IV. מוסכם עוד, שככל שתשלומי הקבוצה לביטוח פנסיוני ו/או לביטוח פנסיוני נוסף לא יבואו מסיבה כלשהי

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

במקום פיצויי פיטורים לפי צו ההרחבה הנזכר בסעיף 6 ג' 4 לעיל, יבואו אלה במקום פיצויי פיטורים, לפי סעיף 14לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963, בהתאם לאישור הכללי שפורסם על-ידי שר העבודה בילקוט הפרסומים 4659 ביום30.6.98 ושני התיקונים לו שפורסמו בילקוט הפרסומים4803 ביום19.9.99 ובילקוט הפרסומים 4970 ביום12.3.01 כפי שזה יהיה בתוקף מעת לעת (עותק עדכני של האישור הנ"ל מצ"ב כנספח להסכם זה), או בהתאם לאישור אחר שיתבקש על-ידי הקבוצה מהרשות המוסמכת שלפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים והשחקן מסכים לכך במפורש מראש. השחקן מתחייב לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך על מנת שהקבוצה תוכל לקבל את האישורים כאמור.

ד. כל הסכומים וההטבות שלפי הסכם זה, הם סכומי ברוטו, מהם תנכה הקבוצה לפי הוראות הדין: מס הכנסה, דמי בטוח לאומי, מס בריאות ותשלומי חובה אחרים וכן, כל הניכויים האחרים שיש לנכותם לפי הסכם זה ו/או לפי תקנוני ההתאחדות, כפי שאלה ייקבעו על-ידי ההתאחדות מעת לעת.

ה. מועדי תשלום:

תשלומים קבועים		תשלומים שאינם קבועים	
סוג התשלום	מועד התשלום	סוג התשלום	מועד התשלום
דמי הבראה	כלול במשכורת החודשית - במועד תשלום השכר	המשכורת החודשית	על-פי הדין (עד (כולל) ה - 9 לחודש העוקב)
		דמי חופשה	על-פי הדין (במועד תשלום השכר)
		דמי מחלה	על-פי הדין (במועד תשלום השכר)

7. בוררות

א. הצדדים מסכימים בזאת כי חילוקי דעות שבין הקבוצה לבין השחקן או בין השחקן לבין הקבוצה, בכל הקשור להוראות הסכם זה, יובאו להכרעת בורר שימונה מכוח תקנון המוסד לבוררות של ההתאחדות.

ב. הבוררות תתנהל בהתאם להוראות תקנון המוסד לבוררות של ההתאחדות.

8. תקנון המשמעת המצ"ב כנספח ב' להסכם יחייב את השחקן ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

9. הוראות משלימות

בנוסף לכל ההוראות המפורטות לעיל, הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

10. הוראות כלליות

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

א. להסכם זה יהיה תוקף מחייב בין הצדדים, אך ורק לאחר שיוגש לרשות ויאושר על-ידה. הקבוצה מתחייבת להגיש ההסכם לאישור הרשות כשהוא חתום על-ידי שני הצדדים וזאת לא יאוחר מ - 14 יום ממועד חתימתו על-ידי השחקן במועד הנקוב ברישא להסכם זה.

ב. הצדדים רשאים לבטל הסכם זה לפני תום תקופת תוקפו ובלבד שהביטול יעשה בהסכמה הדדית ויקבל אישור יו"ר הרשות.

ג. הצדדים רשאים לתקן את הוראות הסכם זה לפני תום תקופת תוקפו, ובלבד שהתיקון יקבל אישור מוקדם של הרשות. כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה ייחתמו על-ידי הצדדים בצד כל תיקון בנפרד.

ד. מוסכם על הצדדים במפורש, כי הסכם זה, כפי שיוגש לרשות ויאושר על-ידה, יהיה ההסכם היחידי המחייב בין הצדדים וכל הסכם אחר אשר לא יוגש לרשות ולא יאושר כנ"ל יהיה בטל ומבוטל, חסר תוקף ונפקות ולא ינהגו על פיו.

ה. הקבוצה והשחקן מאשרים, כי קראו את הוראות ותנאי ההסכם וכי הם מובנים להם ומוסכמים עליהם וכי מוסכם כי אישור הרשות להסכם זה הינו אך ורק לעניין התקנון ולא לכל עניין אחר.

ו. הסכם זה מהווה גם הודעה כדין לעובד בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב - 2002.

11. מייצג

(הקף בעיגול את החלופה המתאימה)

(א.) הסכם זה נכרת באמצעות מייצג.

ב. הסכם זה לא נכרת באמצעות מייצג.

במידה וההסכם נכרת באמצעות מייצג, נבקש לדעת מי מהצדדים נעזר בשירותיו של המייצג: עין כן אבן

12. כתובת הצדדים

כתובות הצדדים לצורכי ההסכם הן כדלקמן:

1) הקבוצה בית שמש א' י"ב

2) השחקן

ולראיה באו הצדדים על החתום: ביום 1.9.25

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

הקבוצה

השחקן

אישור הרשות לבקרת תקציבים:

חתימה

תאריך

נספח א' - אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג - 1963

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורין, התשכ"ג - 1963 (1) (להלן החוק), אני מאשר כי תשלומים ששילם מעביד החל ביום פרסומו של אישור זה, בעד עובדו לפנסיה מקיפה בקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד - 1964 (2) (להלן - קרן פנסיה), או לביטוח מנהלים הכולל אפשרות לקצבה או שילוב של תשלומים לתכנית קצבה ולתוכנית שאינה לקצבה בקופת ביטוח כאמור (להלן- קופת ביטוח), לרבות תשלומים ששילם תוך שילוב של תשלומים לקרן פנסיה לקופת ביטוח בין אם יש בקופת ביטוח תוכנית לקצבה ובין אם לא, (להלן - תשלומי המעביד), יבואו במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד האמור בגין השכר שממנו שולמו התשלומים האמורים ולתקופה ששולמו (להלן- השכר המופטר), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

א. תשלומי המעביד:

א.1. לקרן פנסיה אינם פחותים מ14.33% מן השכר המופטר או 12% מן השכר המופטר אם משלם המעביד בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד בשיעור של 2.33% מהשכר המופטר. לא שילם בנוסף ל - 12% גם 2.33% כאמור, יבואו תשלומיו במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד בלבד;

א.2. לקופת ביטוח אינם פחותים מאחד מאלה:

א.2.א. 13.33% מן השכר המופטר, אם משלם המעביד בעד עובדו, בנוסף לכך גם תשלומים להבטחת הכנסה חודשית במקרה אובדן כושר עבודה, בתכנית שאישר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בשיעור הדרוש להבטחת 75% מן השכר המופטר לפחות או בשיעור של 2.5% מן השכר המופטר, לפי הנמוך מביניהם (להלן - תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה);

א.2.ב. 11% מן השכר המופטר, אם שילם המעביד בנוסף גם תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה ובמקרה זה יבואו תשלומי המעביד במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד בלבד; שילם המעביד נוסף על אלה גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד בשיעור של 2.33% מן השכר המופטר, יבואו תשלומי המעביד במקום 100% פיצויי הפיטורים של העובד.

ב. לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת ביצוע תשלומי המעביד נערך הסכם בכתב בין המעביד לבין העובד בו -

ב.1. הסכמת העובד להסדרה לפי אישור זה בנוסח המפרט את תשלומי המעביד ואת קרן הפנסיה וקופת הביטוח, לפי העניין, בהסכם האמור ייכלל גם נוסחו של אישור זה;

ב.2. ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך תשלומיו, אלא אם כן נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 או 17 לחוק ובמידה שנשללה או בגין משיכת הכספים מקרן הפנסיה או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע מזכה; לעניין זה, "אירוע מזכה" - מוות, נכות או פרישה בגיל שישים או יותר.

ב.3. אין באישור זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצוי פיטורים לפי החוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה, בגין שכר שמעבר לשכר המופטר".

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

הקבוצה

השחקן

תקנון משמעת - ההתאחדות לכדורגל בישראל

תקנון משמעת זה מיועד להסדיר את כללי המשמעת בין שחקן לקבוצתו[4]. הוראות תקנון זה בלבד תחולנה על יחסי המשמעת שבין השחקן לקבוצה. קבוצה לא תהיה רשאית לנקוט בהליך משמעתי או להטיל עונשים על שחקן, אלא בהתאם להוראות תקנון זה. תקנון זה כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד, כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.
הוראות תקנון זה לא באות להחליף, לשנות או לייתר באופן כלשהו את תקנון המשמעת של ההתאחדות לכדורגל ("**ההתאחדות**") או כל תקנון אחר של ההתאחדות ואין בו כדי לשנות את כפיפותו של השחקן להוראות תקנוני ההתאחדות לכדורגל.

1. תחולה וסמכויות

1.1. תחולה

הוראות תקנון זה תחולנה על כל השחקנים וכל הקבוצות בליגות המקצועניות ובליגת הנשים הבכירה המתנהלות בהתאחדות הכדורגל. קבוצה לא תהיה רשאית להחתים שחקן על תקנון השונה בתוכנו ו/או בנוסחו מתקנון זה ואם עשתה כן - יהיה התקנון האחר בטל ומבוטל ולא ניתן יהיה לפעול על פיו.

1.2. ענישה רק בידי מוסדות המשמעת

קבוצה לא תנקוט כנגד שחקן צעדים משמעתיים אלא בהתאם להוראות תקנון זה וכן תפעל הקבוצה תמיד לכיבוד ומימוש כל החלטה ו/או פסק דין של רשויות השיפוט המוסמכות בהתאם לתקנוני ההתאחדות, אופ"א ו/או פיפ"א. ביחסים שבין השחקן לבין הקבוצה לא יהיה תוקף לענישה משמעתית שלא בהתאם להוראות תקנון זה. שחקן לא יועמד לדין משמעתי על ידי הקבוצה יותר מפעם אחת בגין אותה עבירת משמעת. אולם מובהר כי השחקן עלול לעמוד לדין בהליכים מקבילים גם במסגרת מוסדות השיפוט המשמעתיים של ההתאחדות או מוסדות השיפוט המשמעתי של הארגונים הבינלאומיים בגין אותם אירועים ובגין אותם נסיבות שבגינם יעמוד לדין משמעתי במסגרת תקנון זה.

1.3. הליכי בירור ופישור

תוך 12 שעות ממסירת התלונה לשחקן יוכלו הקבוצה והשחקן לבקש במשותף כי התלונה תוברר בהליך של פישור על ידי נציגות השחקנים ונציגות הקבוצות; הוגשה בקשה משותפת כאמור לנציגות הקבוצות ו/או לנציגות השחקנים תיערך פגישה של הצדדים בהשתתפות עם נציגות השחקנים ונציגות הקבוצות. הליכי הבירור והפישור ימוצו לכל המאוחר תוך 24 שעות ממועד הגשת הבקשה המשותפת על ידי הצדדים. בתקנון זה - משמעות המונח "נציגות הקבוצות" תהא נציגות שנבחרה על ידי הקבוצות המקצועניות; יחד עם זאת בסוגיות הנוגעות באופן בלעדי לליגת הכדורגל לנשים (כגון גובה הקנסות בליגת הנשים) תבחר נציגות זו על ידי קבוצות כדורגל הנשים.

2. סנקציות ואופן יישומן

2.1. סנקציות חינוכיות

מאמן הקבוצה - או בעל תפקיד אחר שיוסמך לכך - יוכל, בכפוף להוראות תקנון זה, להטיל על שחקן, לאחר שניתנה לשחקן האפשרות להתייחס לנושא (אך מבלי שהקבוצה תידרש לקיום ההליך המשמעתי במלואו) סנקציות חינוכיות (לא יותר מ-20 שעות בשנה) ובין היתר ביצוע פעולות קהילתיות וחינוכיות סבירות בזמנו הפנוי של השחקן וכן נזיפה ו/או התראה.

2.2. סנקציה מסוג השעיה

בכפוף לקיום הליך משמעתי כמפורט בתקנון זה - ובעבירות שאינן עבירות קלות משקל - תוכל וועדת משמעת להורות על מתן סנקציה של השעיית שחקן מפעילויות הקבוצה (כולן או חלקן) וזאת למשך

---

[4] כל שינוי לתקנון זה שיוגש להתאחדות, יוגש כשהוא חתום בחתימת הסכמה של שני הצדדים, ארגון השחקנים ונציגות הקבוצות, יאומץ על ידי ההתאחדות אלא אם התאחדות תהא בדעה שהתיקון המוצע אינו עולה בקנה אחד עם תקנוני ההתאחדות לכדורגל. לפיכך, כל תיקון כאמור ייכנס לתוקף רק בכפוף לאישור שלו על ידי ההתאחדות.

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

12-9

תקופה שלא תעלה על חודש ימים; במהלך תקופה זו יהיה זכאי השחקן למלוא שכרו למעט פרמיות בגין נקודות (בכפוף לסנקציות אחרות אשר הוטלו עליו, ככל והוטלו, לפי תקנון זה) והקבוצה תחויב לספק לשחקן אפשרויות לשמירה על כושרו הגופני במהלך תקופת ההשעיה אך לא תהא חייבת לשתפו במסגרת האימונים הקבוצתית אותם היא עורכת. הוראות סעיף 2.2 זה לא תחולנה ביחס ל"השעיה לפני הליכים" כמפורט בסעיף 4.4.1.

2.3. **סנקציות כספיות**

קבוצה תוכל, בכפוף להוראות תקנון זה, להטיל על שחקן סנקציות כספיות, בכפוף לכך ש (א) על שחקן לא תוטל יותר מסנקציה כספית אחת בגין כל עבירת משמעת (מבלי לגרוע מסמכויות הקבוצה לענישה נוספת בעונשים שאינם כספיים); (ב) שיעור הקנס הכספי המקסימלי בגין כל עבירת משמעת לא יעלה על הסכום הנקוב להלן;[5] ו-(ג) הסך המצטבר של הסנקציות הכספיות שיוטלו על שחקן בעונת משחקים לא יעלה על השכר החודשי; בתקנון זה "**השכר החודשי**" משמעו - השכר הממוצע החודשי ברוטו של השחקן כולל מלוא הפרמיות שבאפשרותו לקבל ותוספות נלוות כגון רכב, שכר דירה, כרטיסי טיסה וכו' (בחישוב לפי עשרה חודשים) וזאת כדלקמן:

2.3.1. **אימונים:** בגין **איחור לא מוצדק לאימון** (שלא בפעם הראשונה במהלך העונה) - עד 5% מהשכר החודשי ולא יותר מ - 2,000 ₪ בליגה הראשונה גברים, 400 ₪ בליגה שנייה גברים ו- 150 ₪ בליגה ראשונה נשים. בגין **אי הופעה ללא הצדקה לאימון** - עד 10% מהשכר החודשי ולא יותר מ - 4,000 ₪ בליגה הראשונה גברים, 800 ₪ בליגה שנייה גברים ו- 300 ₪ בליגה ראשונה נשים.

2.3.2. **משחקים:** בגין **איחור לא מוצדק למשחק ו/או הגעה למשחק שלא בהתאם להוראות הקבוצה עבור שחקן שנכלל בסגל הקבוצה למשחק** - עד 10% מהשכר החודשי ולא יותר מ 4,000 ₪ בליגה הראשונה גברים, 800 ₪ בליגה שנייה גברים ו- 300 ₪ בליגה ראשונה נשים. **בגין אי הופעה למשחק ללא הצדקה** - עד 50% מהשכר החודשי ובכל מקרה לא יותר מ- 20,000 ₪ בליגה הראשונה גברים, 4,000 ₪ בליגה שנייה גברים ו- 300 ₪ בליגה ראשונה נשים. סכומים אלו יחולו ביחס לשחקן אשר נכלל בסגל הקבוצה למשחק כאשר מקום בו השחקן לא נכלל בסגל הקבוצה יעמוד הקנס לכל היותר על מחצית מהשיעור הנקוב לעיל ביחס לכל עבירה.

2.3.3. **תקשורת:** בגין כל הפרת מדיניות התקשורת של הקבוצה, לרבות מתן ראיון ללא אישור, הדלפות, התבטאויות הפוגעות בנותני החסות של הקבוצה ו/או מי מטעמה, קיום קשר עם עיתונאים בניגוד להוראות הקבוצה, התבטאויות פוגעניות ו/או לא ספורטיביות ו/או גזעניות ו/או כאלו המעודדות אלימות בתקשורת ו/או באופן הנקלט בתקשורת בכל צורה שהיא (למעט התבטאויות שעניינן פעילות ארגונית במסגרת נציגות השחקנים) - עד 20% מהשכר החודשי ולא יותר מ - 8,000 ₪ בליגה הראשונה גברים, 2,000 ₪ בליגה שנייה גברים ו- 400 ₪ בליגה ראשונה נשים.

2.3.4. **בריאות ואורח חיים ספורטיבי:** בגין כל פעולה, מעשה ו/או מחדל שיש בהם בכדי לפגוע בחובת השחקן לניהול אורח חיים ספורטיבי, לרבות - בין היתר - השתתפות בפעילויות ספורט שלא במסגרת פעילות הקבוצה, פעילות ספורט אתגרי, שתיית אלכוהול מוגזמת וכיו"ב וכן כל סירוב להיבדק אצל רופא הקבוצה או פסיכולוג הקבוצה - עד 20% מהשכר החודשי ולא יותר מ- 8,000 ₪ בליגה הראשונה גברים, 2,000 ₪ בליגה שנייה גברים ו- 400 ₪ בליגה ראשונה נשים.

2.3.5. **פעולה ו/או התבטאות פוגענית:** בגין כל פעולה ו/או התבטאות ו/או מעשה שיש בו בכדי לפגוע בכל צורה שהיא במאמן הקבוצה ו/או בחבריו של השחקן לסגל הקבוצה ו/או בצוות השיפוט ו/או בשחקני היריבה ו/או בקהל אוהדי הכדורגל בישראל (לרבות אוהדים של קבוצות אחרות) ו/או בבעלי תפקידים אחרים - עד 20% מהשכר החודשי בליגה הראשונה גברים, ועד- 2,000 ₪ בליגה שנייה גברים ועד- 400 ₪ בליגה ראשונה נשים.

2.3.6. **הרחקות שלא בשל פעולות ספורטיביות: בגין כרטיס צהוב שאינו חלק ממהלך העניינים הרגיל של המשחק** (לצרכי תקנון זה: כל פעולה שאינה פעולה ספורטיבית בגדר הסביר לרבות עבירה מכוונת ובלתי ספורטיבית, הורדת חולצה, התחצפות לשופט, תגרות ועימותים עם שחקנים/אוהדים, התגרות בקהל וכיו"ב) - עד 5% מהשכר החודשי ולא יותר מ - 2,000 ₪ בליגה הראשונה גברים, 400 ₪ בליגה שנייה גברים ו- 150 ₪ בליגה ראשונה נשים. **בגין הרחקה בכרטיס צהוב שני או בכרטיס אדום שלא במהלך העניינים הרגיל של המשחק** (כמפורט להלן) - עד 10% מהשכר החודשי ולא יותר מ- 4,000 ₪ בליגה הראשונה גברים, 800 ₪ בליגה שנייה גברים ו- 300 ₪ בליגה ראשונה נשים. **בגין הרחקה כאמור שלאחריה יחליטו מוסדות המשמעת של ההתאחדות על הרחקות למשחקים נוספים (בגין כל משחק)** - עד 10% נוספים מהשכר החודשי ולא יותר מ - 4,000 ₪ בליגה הראשונה גברים, 800 ₪ בליגה שנייה גברים ו- 300 ₪ בליגה ראשונה נשים.

---

[5] סכומי המקסימום יוצמדו לעליות או ירידות בשכר החודשי הממוצע של שחקן אשר עמדו במועד כתיבת התקנון על 45,532 ₪ לשחקן בליגת העל ו - 8,600 ₪ לשחקן בליגה הלאומית ו-2,000 ₪ בליגת הנשים (החישוב כולל שכר חיילים ונכללו בו פרמיות ותוספות נלוות כגון רכב, וכו"; החישוב בערכי ברוטו לחודש לפי 10 משכורות.

מועדון הכדורגל ב.ת.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

2.3.7. בגין ביצוע כל עבירה אחרת, לרבות מעשה או מחדל אחר שאינו הולם ספורטאי ובכלל זאת אי מילוי הוראות ו/או התחצפות ו/או הופעה בלבוש שאינו הולם ו/או אי שמירה על סודיות (הדלפות) ו/או היזק לרכוש המועדון - עד 20% מהשכר החודשי ולא יותר מ- 8,000 ₪ בליגה הראשונה גברים, 2,000 ₪ בליגה שנייה גברים ו- 400 ₪ בליגה ראשונה נשים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בגין כל הפרה של סעיף זה יוכל מנהל הקבוצה (או נציג אחר מטעמה) - לאחר שנתן לשחקן הזדמנות להתייחס לעבירה אותה ביצע - להטיל על השחקן סנקציה כספית ללא קיום הליך משמעתי וזאת בסך שלא יעלה על 750 ₪ לשחקן בליגה הראשונה לגברים, 300 ₪ לשחקן בליגה השנייה לגברים ליגה לאומית, ו-50 ₪ לשחקנית בליגת הנשים ("**סנקציה מנהלית**").

השחקן יוכל להודיע בתוך 24 שעות מהמועד בו הוטלה עליו סנקציה מנהלית כי ברצונו שהעבירה נשוא הסנקציה המנהלית תועבר לדיון משמעתי מלא; ניתנה הודעה כאמור יועבר הדיון בעבירה להליך משמעתי מלא, בהתאם להוראות תקנון זה, כאשר גובה הסנקציה המנהלית יהיה חסר משמעות להחלטת וועדת המשמעת בהליך המשמעתי.

2.3.8. אין באמור בהוראות תקנון זה בכדי לגרוע מזכות הקבוצה ומזכות השחקן למצות זכויותיהם כדין בפניה למוסד לבוררות של ההתאחדות לאחר מיצוי הוראות תקנון זה.

2.3.9. אלא אם הוסכם אחרת בכתב ובחתימת הקבוצה והשחקן, השחקן ישלם את הסנקציה הכספית לקבוצה בתוך 14 יום ממועד פסיקת ועדת המשמעת בכפוף לתקנון זה ואפשרות ערעור לפי תקנון זה.

2.3.10. לא שולמה הסנקציה הכספית כאמור תוכל הקבוצה לקזז הסכום מהבונוסים/פרמיות המשתלמים במסגרת משכורתו של השחקן ככל שאלה קיימים בהסכם עמו (ובין היתר פרמיות בגין נקודות, השתתפות, העפלות והישגים ספורטיביים אחרים של השחקן או הקבוצה).

2.3.11. אין בכל האמור לעיל, ובכלל זאת בנקיטת כל סנקציה במישור המשמעתי מול השחקן, בכדי לגרוע מאלו מזכויותיה של הקבוצה במישור האזרחי ובכלל זאת הזכות לבקש ביטול החוזה ותביעת פיצויים במוסד לבוררות של ההתאחדות או (במקרה של שחקן זר) בפני מוסדות השיפוט של פיפ"א ולרבות בפני ה- CAS כערכאת ערעור.

2.3.12. מובהר כי יכולת המשחק של השחקן, במשחקי הקבוצה ובאימוניה, כשלעצמה, לא תשמש עילה להעמדת השחקן לדין על פי תקנון זה אלא אם יש יסוד סביר להניח כי המדובר בחוסר מאמץ מכוון מצד השחקן.

3. <u>ביטול ההסכם</u>

בקרות כל אחד מהמקרים הבאים תוכל קבוצה - ובכפוף להחלטת וועדת המשמעת שלה - לבטל את ההסכם עם השחקן לאלתר מבלי לגרוע באלו מזכויותיה האחרות (לרבות הזכות לקבלת תשלומים שונים בגין הזכויות הכלכליות והפדרטיביות בשחקן ו/או כל זכות תביעה אחרת כנגד השחקן): (א) השחקן הורשע בשימוש בחומרים אסורים (אלא אם ניתן אישור מטעם רופא הקבוצה לכך מראש ובכתב); (ב) הוכח כי השחקן השתתף בהימורי ספורט בלתי חוקיים או הימורים מכל סוג (לרבות הימורים חוקיים) על משחקי קבוצתו; (ג) הוכח כי השחקן היה מעורב בפעילות של מכירת משחקים - לרבות ידיעה על שידול להטיית משחקים ואי העברתה לגורמים המתאימים (לעניין זה "מכירת משחקים" לרבות קבלת תמריץ להצלחה במשחק על ידי גורם שאינו הקבוצה); (ד) השחקן הורשע בתוך תקופת ההסכם בעבירה פלילית מסוג פשע (בין אם בכוונת השחקן לערער על ההרשעה או לאו); (ה) השחקן הורשע במסגרת וועדת משמעת לפי תקנון זה בגין אותה עבירת משמעת ארבע פעמים במהלך עונת משחקים אחת; ו-(ו) השחקן ביצע תקיפה פיזית של אוהד (שאינה בגדר הגנה עצמית). ביטול ההסכם יכנס לתוקפו בחלוף המועד הקבוע להגשת ערעור - כמפורט להלן; וככל ויוגש ערעור יכנס ביטול ההסכם לתוקפו עם תום הליכי הערעור (לרבות הליך הבוררות ככל ויחול) כאשר במהלך התקופה שעד לסיום הליכי הערעור יראה השחקן כאילו הושעה על ידי הקבוצה לפי הוראות סעיף 2.2 לתקנון זה.
ביטול הסכם בהתאם להוראות סעיף זה יראה, לעניין תקנון הרשות לבקרת תקציבים בכלל ולעניין סעיף 8 בתקנון האמור בפרט, כביטול שנעשה בהסכמה הדדית ויהיה לו תוקף כלפי ההתאחדות רק בכפוף למסירת הודעה בכתב על ידי הקבוצה ליו"ר הרשות לבקרה תקציבית.

4. <u>סדרי ההליך המשמעתי</u>

4.1. <u>הגשת התלונה</u>

4.1.1. תלונה בגין שחקן תוגש ליו"ר/מנכ"ל הקבוצה - עם העתק לשחקן - וזאת תוך 72 שעות מהמועד בו נודע לקבוצה על ביצוע העבירה (שלאחר מכן העבירה תתיישן);

4.1.2. התלונה תוגש בכתב ותפרט את המעשים או המחדלים המיוחסים לשחקן ויצורפו אליה מסמכים התומכים בה, אם ישנם כאלה. התלונה תכלול לכל הפחות את הפרטים הבאים: (א) שם השחקן ומענו; (ב) שמות חברי ההרכב של ועדת המשמעת; (ג) המקום או המועד בו על השחקן להתייצב לשם הדיון; (ד) תמצית ההפרה בה השחקן מואשם והפנייה לסעיפים הרלוונטיים בתקנון זה, לרבות פירוט העונשים המקסימליים

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

ר"ו

הצפויים לשחקן, ככל שתוכחנה ההאשמות; ו-(ה) רשימת מסמכים, ראיות ועדים שבדעת הקבוצה להציג במהלך הדיון.

4.1.3. התלונה תועבר להתייחסות השחקן לפחות 48 שעות לפני הדיון בעניינו; לבקשת נציגות השחקנים אשר תתבקש רק במקרים הדורשים בירור מיוחד - תינתן ארכה בת שלושה ימים נוספים לכל היותר.

4.1.4. השחקן יהיה זכאי לעיין בכל מסמך או ראיה שבדעת הקבוצה להציג בטרם הדיון.

4.2. <u>ועדת המשמעת וסדרי הדיון</u>

4.2.1. ועדת המשמעת של הקבוצה תהא מורכבת מנציג ארגון השחקנים (נציג זה לא יהיה שחקן פעיל אלא אם הסכימו הצדדים באופן פרטני כי בוועדת המשמעת ישב שחקן פעיל) ושני נציגים אשר יבחרו לפי שיקול דעתה המלא של הקבוצה; הוועדה לא תדון בהרכב חסר. לבקשת הקבוצה נציג ארגון השחקנים יתחייב לחסיון לגבי ההליך.

4.2.2. כיו"ר הוועדה ישמש הנציג הבכיר ביותר מטעם הקבוצה. החלטת ועדת המשמעת תיקבע ברוב דעות. נחלקו דעות חברי ועדת המשמעת, תכריע דעת הרוב. אין רוב לדעה אחת, תכריע הדעה המקלה ביותר עם השחקן.

4.2.3. יו"ר ועדת המשמעת יפרט את האישום בתחילת הדיון.

4.2.4. לשחקן תינתן אפשרות סבירה והוגנת להעלות טענותיו ולתומכן בראיות, תוך שמירה על כללי הצדק הטבעי וסדרי דין מקובלים בהליכי משמעת, לרבות זכות להציג שאלות בפני העדים.

4.2.5. במהלך הדיון יערוך המותב עיקרי דברים של המתרחש בדיון ובכללם יפורט כי הובהרו לנאשם סעיפי האישום ותועבר - לכל הפחות - תמצית התייחסותו: העתק עיקרי הדברים יועבר לשחקן לפי בקשתו.

4.2.6. השחקן רשאי להיות מיוצג בהליכי משמעת ע"י נציג מטעמו או עו"ד או כל אדם אחר שמטעמו ובלבד שהנציג הודיע ליו"ר וועדת המשמעת על כוונתו להשתתף בדיון 24 שעות לפני תחילת הדיון.

4.2.7. השחקן יוכל להתייצב לדיון עם עדים וכן לדרוש, בגדר הסביר, כי הקבוצה תדאג לנוכחות עדים רלבנטיים (המצויים בשליטתה) במעמד הדיון.

4.2.8. היה והשחקן זומן כאמור בתקנון זה ולא הופיע לדיון ללא סיבה מוצדקת (לפי שיקול דעת הוועדה) יתקיים הדיון - ותינתן החלטה - ללא נוכחותו.

4.2.9. נטל ההוכחה ונטל השכנוע יחולו על הקבוצה המאשימה.

4.2.10. מקום בו השחקן יהיה חשוף לעונשים המקימים זכות ערעור, בהתאם להוראות לעיל, תהא ועדת המשמעת מחויבת להודיע לשחקן על זכות הערעור הקבועה בתקנון זה.

4.3. <u>ועדת הערעורים</u>

4.3.1. במקרה של עבירות המאפשרות ביטול הסכם כמפורט בסעיף 3 לעיל ו/או השעיה כמפורט בסעיף 2.2 ו/או בגין קנס שהוטל בסך של 40,000 ₪ או יותר, תעמוד לשחקן הזכות לערער על החלטת וועדת המשמעת; הערעור יוגש תוך שלושה ימים ממועד קבלת החלטת וועדת המשמעת ולא יהיה בהגשתו בכדי לעכב ביצוע הסנקציה שהוטלה (אלא אם נקבע במפורש אחרת).

4.3.2. ועדת הערעורים תתכנס תוך 24 שעות מהגשת הערעור ותהיה מורכבת מנציג נציגות השחקנים ומנציג שימונה על ידי הקבוצות המקצועניות (או קבוצות ליגות הנשים, מקום בו מדובר בשחקנית). הוועדה תורכב משני נציגים בלבד ולא תהיה מוסמכת לדון בהרכב חסר; הוועדה תקבע לפי שיקול דעתה את סדרי ניהול הדיון.נחלקו דעות חברי ועדת הערעורים תועבר המחלוקת לבורר - הבקיא בתחום הספורט בעל היכרות עם דיני העבודה - אשר יוסכם מראש בין חברי ועדת הערעורים - והחלטתו תהיה סופית ומחייבת.

4.3.3. ועדת הערעורים תהא מוסמכת לדון ולהכריע, במקרה של מחלוקת הנוגעת לפרשנות תקנון זה, בפנייה של שחקן או קבוצה או נציגות השחקנים או מנהלת הליגות.

4.4. **<u>השעיה דחופה לפני הליכים; מדיניות ענישה; חסיון וחנינה</u>**

4.4.1. בנוסף תוכל הקבוצה להשעות שחקן מפעילויותיה עוד לפני מיצוי ההליך המשמעתי בעניינו, ובלבד שנשמעה עמדת השחקן (בקצרה) לפני נקיטת השעיה כאמור, שהשעיה כאמור לא תיארך יותר משלושה ימי אימונים וכי השחקן יהיה זכאי לקבלת מלוא שכרו (למעט פרמיות) במהלכה.

4.4.2. בכפוף להוראות תקנון זה תוכל וועדת המשמעת להטיל עונשים בהתאם להוראות תקנון זה ובין היתר להטיל עונשים על תנאי, ועונשים המותלים או מותנים בהתרחשויות עתידיות כלשהן; כן תוכל וועדת המשמעת להטיל סנקציות חינוכיות כמפורט בסעיף 2.1 לעיל.

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

4.4.3. ככלל, הישנות העבירה תביא להחמרת העונש; עונש שהוטל על שחקן בגין המעשים או המחדלים נשוא עבירת המשמעת בהליך מקביל (הליך פלילי או הליך המתקיים בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל בישראל) יילקח בחשבון לקולא בעת קביעת העונש ע"י ועדת המשמעת. אולם אם השחקן טען בהליך המקביל להקלת העונש על יסוד העובדה שהוא עומד או עשוי או צפוי לעמוד לדין מקביל בהליך משמעתי במסגרת הקבוצה, וועדת המשמעת לא תהיה חייבת אך תוכל לקחת בחשבון כלל את העונש שהוטל עליו במסגרת ההליכים המקבילים.

4.4.4. תוכן הדיונים בוועדת המשמעת, כמו גם בוועדת הערעורים, יהיה חסוי, למעט פרסום החלטתה הסופית של הועדה אשר הקבוצה תוכל לפרסם במידה ותראה לנכון לעשות כן. בנסיבות מיוחדות תוכל נציגות השחקנים לבקש כי הקנס שניתן לא יפורסם.

4.4.5. שחקן שנמצא חייב בדין משמעתי בפסק דין סופי רשאי לפנות בכתב ליו"ר הקבוצה בבקשה לבטל את העונש שנגזר עליו, להמתיקו או להמירו בעונש אחר קל יותר לפי תקנון זה, והיו"ר מוסמך להענות לבקשה או לדחותה.

5. <u>הליכים מקבילים; סמכות בלעדית והזכות לשכר מינימום</u>

5.1. הוגש כנגד הנילון כתב אישום פלילי או כתב אישום משמעתי בהתאם לתקנון המשמעת של התאחדות הכדורגל או בהתאם לתקנון אופ"א ו/או פיפ"א - על יסוד אותם מעשים או מחדלים בגינם הועמד לדין משמעתי על פי תקנון זה - יהיה המותב בפניו מתברר העניין רשאי, אך לא חייב, לעכב ההליכים בפניו עד לסיום ההליכים המקבילים ובמקרה זה תחל ההתיישנות ממועד קבלת ההחלטה על ידי המותב.

5.2. הכרעה וממצאים בהליך פלילי מקביל יהיו קבילים בהליך שיתנהל כנגד השחקן על פי תקנון זה, כראיה חלוטה לאמור בהם. וועדת המשמעת תהיה רשאית לקחת בחשבון במסגרת ההליך שבפניה את הממצאים וההכרעות של בתי הדין (המשמעתי והעליון) של ההתאחדות לכדורגל בהליכים המקבילים.

5.3. בכל <u>**מקרה**</u> של שלילת בונוס משחקן מקצועי (שאינו חייל) על פי תקנון זה, כולו או חלקו, לא יפחת שכרו החודשי משכר המינימום הקבוע בחוק.

מועדון הכדורגל ב.א.
בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
ח.פ. 513151456

117